

1502402-26.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... condenações por receptação, assim como por integrar organização criminosa voltada ao tráfico (fls. 78/81), razão pela qual aumento 1/6 (um sexto) da pena, resultando na pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, assim como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Assim, em razão do emprego de arma de fogo, aumento dois terços, resultando na reprimenda de 09 (nove) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

1502402-26.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502402-26.2020.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE BRIZANTI e outros

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

HENRIQUE BRIZANTI, WILLIAN TORRES SILVA, BRUNO MAGALHÃES CARNEIRO, JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA, ORLANDO DANIEL FRANCO MARTINS, ERICK FERNANDO FREITAS ZANETTI e ISAÍAS PEREIRA GOMES, todos já qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c.c. Artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, este último por 16 (dezesseis) vezes, na forma do concurso formal impróprio (artigo 70, caput, 2ª parte, do Código Penal), porque, em circunstâncias de tempo e lugar não esclarecidos, mas seguramente também no dia 07 de agosto de 2020, por volta das 18h15min., nesta cidade e Comarca de Santos, associaram-se, de forma armada (uso de armas de fogo), com o fim específico de cometer crimes.

Consta também que no dia 07 de agosto de 2020, por volta das 18h15min., no Edifício

Residencial situado na Rua Nascimento, nº 39, nesta cidade e comarca de Santos, HENRIQUE BRIZANTI, WILLIAN TORRES SILVA, BRUNO MAGALHÃES CARNEIRO, JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA, ORLANDO DANIEL FRANCO MARTINS, ERICK FERNANDO FREITAS ZANETTI e ISAÍAS PEREIRA GOMES, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e por meio da restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, para proveito comum, dinheiro, joias, aparelhos eletrônicos e demais pertences dos moradores das unidades condominiais de nº 11 (Olga Martinelli Tucci, Domingos Lourenço Tucci e Mariana Martinelli Tucci - bens a fls. 175/179), nº 21 (Beatriz Soubihe Nanci Scarpato e Maria Luiza Soubihe Nanci - bens a fls. 184/188), nº 31 (Mônica de Oliveira Anderson e Erick Lima Sincalir Anderson - bens a fls. 45), nº 51 (Marco Antonio Scannavini, Gianlucca Scannavini Croci e Maria Eduarda Moreno Colombi Freire - bens a fls. 159/160), nº 61 (Agnaldo da Piedade Simões, representado por Dimas Lima Cabral da Silva - bens a fls. 199), nº 71 (Ana Maria Barbosa Paes e Reginaldo Paes - bens a fls. 195/196), nº 81 (Luiz Carlos Gonçalves, Marta Beatriz Gonçalves Ariante e Marcos Antonio Ariante - bens a fls. 211/212 e 215), nº 91 (Bem Hur de Assis Machado e Mariana de Assis Machado - bens a fls. 166/168) e da corretora de imóveis Sheyla Oliveira Silva Rodrigues.

A denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2020 (fls. 422/424).

Laudo pericial de peças (fls. 465/472, 494/497, 498/502, 503/506, 507/515, 593/597, 598/601, 602/605, 606/613, 614/622, 623/629).

Devidamente citados (fls. 475, 478, 481, 521, 524, 527 e 566), os réus apresentaram defesa preliminar (fls. 682/685, 691/699, 700/703, 715/717, 738/758, 768/769 e 775/781). Não obstante os argumentos invocados, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 792/793).

O Ministério Público requereu a desistência da oitiva das testemunhas Ana Maria Barbosa Paes, Bem Hur de Assis Machado e de Mônica de Oliveira Anderson (fls. 802/803), o que foi homologado pelo Magistrado (fls. 919 e 932).

Declarada preclusa a prova em relação às testemunhas de defesa João Barbardes Chami e Randoane Rocca, Viviane Ferreira dos Santos e do Síndico do Residencial Azaléia (fls. 877). Em juízo de retratação, a decisão de fls. 877 foi reconsiderada (fls. 895).

Há notícia de falecimento da vítima Domingos Martinelli Tucci (fls. 1010), sendo homologado a desistência da oitiva (fls. 1019).

Declarada preclusa a prova em relação à testemunha Tâmara Barreto Santos, que não foi localizada no endereço constante dos autos e a defesa se manteve inerte (fls. 1177).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas sete testemunhas arroladas pela acusação (fls. 1038/1040).

O Defensor do acusado Orlando Daniel requereu a desistência da oitiva das testemunhas João Barbardes Chami e de Randoane Rocca (fls. 1208), o que foi homologado pela Magistrada (fls. 1209).

Em audiência de continuação foram ouvidas as demais testemunhas arroladas e, ao final, os réus foram interrogados. Neste ato, o Defensor dos acusados Henrique, Bruno e William requereu a desistência da oitiva das testemunhas Alan Santos Rocha, Iede Cardoso Santos, João Victor Paixão Lima, Rosana Lopes Ferreira, Monice Ferreira da Silva, Tania Cruxatti de Lima, Ronvilson Braz Ferreira e Renata Almeida dos Santos, o que foi homologado pela Magistrada (fls. 1210/1213).

Laudo pericial complementar (fls. 1216/1219).

Laudo pericial Biologia e Bioquímica (fls. 1526/1530).

Declarada encerrada a instrução, os debates foram convertidos em memoriais, onde as partes sustentaram seus respectivos pontos de vista.

A ilustre representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal. Isso porque os elementos colhidos durante toda a persecução penal são inequívocos na demonstração da materialidade dos crimes de associação criminosa e de roubo majorados descritos na inicial, assim como não deixam dúvidas acerca da autoria delitiva a recair sobre todos os acusados, que agiram em concurso. As vítimas e as testemunhas reconheceram os réus: Isaías, na divisão de tarefas, era responsável para providenciar documentação falsa e negociar, com as vítimas e testemunhas, acerca da locação ou do interesse na aquisição de imóveis alvos. Por outro lado, os outros réus praticavam as execuções dos roubos. É dos autos que o réu Isaías agendou com Sheyla a visita do apartamento em que foi roubado, no período da tarde, às quinze horas. Após certo atraso, chegou o réu Bruno que se identificou como "Carlos", acompanhado de réu Henrique. Assim que os acusados tiveram a possibilidade, estes anunciaram o roubo e empunharam as armas que traziam consigo. Bruno foi responsável por manter as vítimas no quarto, rendidas, para que Henrique, Willian, João, Orlando e Erick executassem com sucesso a empreitada criminosa. Durante toda a ação criminosa os acusados afirmavam às vítimas que o objetivo deles era o cofre do apartamento nº 91, pertencente à vítima Ben Hur de Assis Machado. Henrique rendeu Ben Hur quando este retornava ao seu apartamento nº 91, onde, sob ameaça exercida com arma de fogo, exigiu que a vítima indicasse onde estava o cofre. Subtraiu pertences, celular, relógios, objetos de valor da vítima, notebook e joias de sua filha Mariana de Assis Machado, que não estava no local. Finda a ação criminosa no edifício, os acusados se evadiram tomando rumo ignorado. O telefone celular subtraído de uma das vítimas apontou a provável localização do bando pelo sistema GPS. Acionada a polícia, policiais militares sediados na Praia Grande chegaram ao local apontado pelo sistema eletrônico, onde surpreenderam e prenderam seis acusados: HENRIQUE, WILLIAN, BRUNO, JOÃO PAULO, ORLANDO e ERICK, em flagrante delito, todos reconhecidos pelas vítimas. No curso das investigações, foi identificado o acusado ISAÍAS como sendo integrante da associação criminosa e coautor do roubo. A materialidade e as autorias foram devidamente corroboradas. Houve o reconhecimento fotográfico em solo Policial, com veemência, sendo certo e seguro também o reconhecimento realizado, em juízo, por parte de Beatriz, Marta e Luiz. As testemunhas Policiais também merecem devida relevância quanto às suas narrativas. Observa-se que foi afirmado por estes que há também um crime de roubo, com o mesmo modus operandi, que tramita na Comarca de São José do Rio Preto. Note-se, ainda, que os réus em questão contrataram uma seguradora de fiança para demonstrar credibilidade e confiança ao receber a chave afim de entrar no edifício, com o fim de práticas de roubo. Por fim, ainda quanto ao mérito das autorias, pondere-se que não é por mero acaso que o celular roubado estivesse apontando para localidade onde estavam os réus, juntos, e vários dos itens roubados, assim reconhecidos por seus proprietários e os acusados reconhecidos pelas vítimas como autores do crime. Não é coincidência: é prova certa de autoria. Por outro lado, quanto à associação criminosa firmada pelo liame subjetivo entre os acusados é nítida que se encontram nos mesmos moldes dos crimes até então já reiterados. A prova é, portanto, conexa e robusta. A dinâmica criminosa está detalhadamente desenhada. A autoria está delicadamente imputada e distribuída a cada acusado. Outrossim, a conduta delitiva dos réus Henrique, Willian, Bruno, João, Orlando, Erick e Isaías se amoldam no artigo 2888, parágrafo único, e no artigo 157, parágrafo segundo, inciso II e V e parágrafo segundo a, inciso I, todos do Código Penal, sendo este último por dezesseis vezes, na forma do concurso formal impróprio. Na dosimetria da pena, o grau de reprovabilidade de suas condutas ultrapassa os contornos esperados com a previsão típica, no artigo 59 do Código Penal. Ainda na primeira fase, HENRIQUE, WILLIAN e ERICK são primários e não

possuem antecedentes. ORLANDO, por sua vez possui. BRUNO E JOÃO PAULO apresentam personalidades voltadas para o ambiente delitivo. ORLANDO E JOÃO PAULO eram foragidos da polícia. Por fim, as consequências do crime da mesma forma são negativas. O conjunto de efeitos danosos provocado nas vítimas ultrapassa as consequências naturais do delito, o que é claramente perceptível pela fragilidade emocional contidas em seus depoimentos. A vítima Marco Antônio até mesmo teve fracassado o negócio de compra e venda do apartamento em razão do crime. Várias vítimas já contavam com idade avançada e foram submetidas a situação de extremo medo e estresse. Quanto à segunda fase, BRUNO é reincidente (há anotações em tal sentido nas fls. 367/372 e 78 e seguintes). Por outro lado, quanto à terceira fase da dosimetria, estão presentes as causas de aumento relativas ao concurso de agentes, emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas, como desenhado ao longo da instrução. Regime fechado, sem qualquer possibilidade de substituição uma vez que as penas são altíssimas e ainda as circunstâncias judiciais são totalmente desfavoráveis (fls. 1704/1757).

No mais, o Ilustre Representante do Ministério Público se manifestou, em caráter de ultimato, por não entender necessária a reapresentação de memoriais, bem como aguarda o julgamento com a desconsideração das provas tidas como ilícitas (fls. 1941).

A Defesa de Orlando Daniel Franco Martins, pediu, preliminarmente, o reconhecimento de que não houve estado de flagrância. O réu ORLANDO foi preso cerca de nove horas após o roubo. Destarte o Policial Militar Jorge Jacinto da Silva disse que foi acionado via COPOM para efetuar patrulhamento, com o objetivo de encontrar os roubadores que participaram do crime em comento. Asseverou que na altura da Rua Lourival Francisco Glória, em frente ao numeral 41, na cidade de Praia Grande, puderam verificar um homem saindo daquele edifício e, então, uma viatura foi ao seu encalço, enquanto os demais policiais entraram no edifício e deram voz de prisão em flagrante à cinco homens que estavam nos corredores do 4º andar, saindo de um apartamento. Dentro dele, encontraram vários objetos que são produtos de crime. No que toca ainda na questão do flagrante, é de se ponderar que não ocorreu no caso fático a incidência do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, com o termo "logo depois da prática do crime", o intervalo de nove horas interrompe o estado de flagrância. Quanto ao mérito, a Defesa requer que absolvição do específico acusado haja vista que não ocorreu a produção de provas suficientes para a demonstração de autoria para com a infração penal em questão, isso porque o réu trabalho no dia 7 de agosto de 2020 das 7h30min até 18 horas. Portanto, resta a absolvição do acusado, com base no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. É frágil a prova que ensejasse qualquer conteúdo condenatório, uma vez que é falho o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia de polícia, em oposição ao que reza o artigo 155 do Código de Processo Penal. Caso ainda não seja o entendimento de absolvição, preponderante traçar que existe nítida contradição entre as versões dos Policiais e a verdade real que se busca com o processo. Subsidiariamente, se não pelo inciso IV, do artigo 386 do Código de Processo Penal, pede pelo reconhecimento da prova insuficiente de condenação, inciso VII. Requer ainda que seja juntada a declaração de trabalho do ofendido, posto que a defesa teve acesso ao referido documento há poucos dias (fls. 1769/1783).

A Defesa de Bruno Magalhães Carneiro, pediu a observância à vulnerabilidade das provas produzidas pela acusação. Considere-se ainda que não são inequívocas para ensejar uma condenação do denunciado, as provas não são concretas de maneira a ser provado o autor do delito é o imputado Bruno. Enaltece assim o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, haja vista que nítido é a dúvida sobre a autoria do réu. Com efeito, as vítimas narraram a dinâmica dos fatos, demonstrando a materialidade do delito. Porém, tal reconhecimento é frágil e inconsistente, considerando que estas declararam que não tinham certeza quanto a reconhecimento fotográfico e não reconheceram o denunciado. Em suma, não há certeza. Percebemos que, contrariando a manifestação do Parquet, há nos autos a negativa do cometimento

do ato pelo denunciado em depoimento policial e em juízo. Ora, sequer houve reconhecimento legal como preceitua nosso ordenamento jurídico, não sendo o denunciado considerado legalmente reconhecido. Em respeito ao que reza o artigo 155, do Código de Processo Penal, o testemunho do Policial, ao qual esteve presente na operação policial, não tem força por si só, sustentar uma condenação. A absolvição é uma medida necessária no caso em tela. Subsidiariamente, pede ainda que caso entendendo o juízo ser necessária e cabível a condenação, que não seja aplicada qualquer majorante do artigo em que o réu é denunciado. Ou ainda, caso aplique a majorante, que seja posto somente uma fração para o aumento. No patamar mínimo legal, e o direito de recorrer em liberdade (fls. 1800/1807).

A Defesa de Isaías Pereira Gomes, pediu a absolvição do acusado, considera-se que o réu na fase inquisitorial o acusado diz que foi obrigado a assinar a sua confissão, uma vez que desacompanhado de defensor. Fronte ao juízo, a palavra do réu é coerente, e nega em todas as possibilidades os delitos capitulados. Diante da previsão do artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode haver presunção em se tratando de processo crime. Ainda no mérito, expõe que não se restou qualquer configuração na instrução ou nos autos quando a menção feita na exordial acusatória para com o crime presente no artigo 288 do Código Penal. O denunciado é primário, tecnicamente. Alternativamente, na remota hipótese de condenação, requer seja fixado o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, dada a primariedade do mesmo. Por fim, o direito de que o réu recorra em liberdade (fls. 1812/1816).

A Defesa de João Paulo da Silva Batista, pediu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade uma vez que houve cerceamento de defesa, no que se refere ao não recebimento do link da audiência no dia 16 de abril de 2021, bem como a nulidade na fase inquisitorial, inclusive pelo flagrante. Alega que a defesa se restou prejudicada considerando que pediu pela produção da prova pericial quanto às filmagens do circuito do Residencial Azálea, mas sem sucesso. Prova esta que seria capaz de provar cabalmente a inocência do réu, mas que foi indeferida pelo juízo. A nulidade quanto à fase inquisitorial aconteceu no reconhecimento fotográfico, assim como a testemunha não foi ouvida por delegado de polícia, ato não presidido pela autoridade competente e, por fim, o reconhecimento foi induzido. Observa-se assim, imensa ilegalidade e provas ilícitas juntadas ao processo pelo representante do Parquet. Quando ao mérito, a Defesa requer a improcedência da ação penal, haja vista que a prova que recai sobre o acusado João Paulo é demasiadamente frágil, sendo, portanto, impossível para sustentar um decreto condenatório. Por certo, há a presença do in dubio pro reo (fls. 1872/1882).

A Defesa de Willian Torres Silva, em preliminar, alega a inadmissibilidade de provas ilícitas. No mérito, pediu a absolvição do acusado, eis que não participou efetivamente do roubo e reconhecendo sua participação de menor importância e confissão. Pede o acolhimento das preliminares suscitadas, atingido o mérito (fls. 1883/1899).

A Defesa de Erick Fernando Freitas Zanetti, pediu preliminarmente que seja reconhecida uma nulidade sobre o reconhecimento pessoa, devidamente verificada teoria dos frutos da árvore envenenada. Ocorre que em nenhum momento alheio ao processo propriamente dito o réu foi reconhecido pelas vítimas. Cabe ainda destaque de que três de quinze vítimas citam o defendido, alheio a isso, a maioria das vítimas se quer apontaram como suspeito ou mencionaram sua efetiva participação, ao que corrobora assim sua inocência. Nesse sentido as provas foram obtidas de maneira ilegal, assim como inconstitucional. No mais, a inépcia da exordial acusatória, nesse ato não houve a devida exposição minuciosa da participação da atividade delitiva no que toca ao réu Erick. No que toca ao mérito, indispensável mencionar que não há provas suficientes para a condenação, com a égide do princípio in dubio pro reo quanto a prova da autoria delitiva, demonstrado através das provas testemunhais e oitivas das vítimas, assim como a realização da empreitada criminosa e o liame subjetivo. No mesmo sentido, quanto à culpabilidade do crime. A Defesa

requer a absolvição (fls. 1900/1925).

A Defesa de Henrique Brizanti, pediu, em preliminar, a declaração da nulidade do processo em razão do uso de provas ilícitas pela Promotora, a qual a Juíza afirma que lícitas. No mérito, afirma que o réu é inocente por força de ausência de provas cabais, firmes de sua participação do crime que lhe é imputado. O réu negou, em juízo, sua participação inclusive citando o nome de onde estava e como foi abordado, Akonchego Restaurante, estabelecimento em Praia Grande. A propósito um caso desse magnitude somente dois policiais militares como testemunhas, um dos quais desmoraliza a peça vestibular. A peça informativa demonstra como foi conduzida com fragilidade atentai o Policial Militar que afirma que tudo inserido não é verdade. Jamais houve qualquer reconhecimento em Juízo. Inúmeras vítimas e testemunhas na instrução não houve reconhecimento. E prova é em Juízo sobre o crivo do contraditório. Pugna sejam acolhidas as preliminares arguidas. No mérito, requer a absolvição do réu (fls. 1955/1958).

É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.

Preliminarmente, destaco que o reconhecimento pessoal deve observar, o quanto possível, as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal. A regra não é impositiva, sendo que a sua inobservância não invalida ou macula o reconhecimento judicial, realizado à luz da ampla defesa e do contraditório, consoante ampla jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Nesse sentido: Apelação nº 0019768-69.2008.8.26.0344, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Borges Pereira, j. 02/07/2013, Apelação nº 0039858-68.2012.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, rel. Marco Antonio Marques da Silva, j. 27/06/2013, Apelação nº 2010.074375-4, 2ª Câmara de Direito Criminal, rel. Volnei Celso Tomazini.

A respeito: "APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes Artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Condenação - Preliminar Nulidade do reconhecimento pessoal Descabimento - O reconhecimento pessoal, em Juízo, deverá respeitar sempre que possível, e não obrigatoriamente, as disposições contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não decorrendo qualquer prejuízo à defesa por eventual inobservância de tais recomendações Reconhecimento fotográfico na fase extrajudicial Validade Precedentes - Preliminar rejeitada Mérito - Autoria e materialidade comprovados Palavra das vítimas Depoimentos coesos e harmônicos entre si e com as demais provas dos autos Relevância Precedentes Afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma Descabimento - Fundamento no elemento subjetivo do tipo penal Configura-se ao influir substancialmente no ânimo das vítimas, a ponto de reduzir significativamente ou até mesmo anular sua capacidade de resistência - Dosimetria penal - Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa - Regime inicial fechado mantido - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP, Ap. Criminal nº 0000007-46.2010.8.26.0291, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. Silmar Fernandes, j. 13/06/2013).

Destaco que os acusados reconhecidos judicialmente também o foram na fase inquisitiva e, embora BRUNO estivesse sozinho na sua sala física, assim como ISAÍAS estava em outro ambiente visual, ambos estavam ao lado da sala da audiência virtual com os outros cinco réus. E, dos sete réus que se submeteram a reconhecimento, apenas BRUNO e HENRIQUE foram reconhecidos pela vítima Gianluca, o que traz a segurança necessária, seja para os reconhecimentos realizados na fase inquisitiva, seja para esse reconhecimento judicial.

Narra à denúncia que: "em circunstâncias não esclarecidas, os denunciados associaram-se com o fim específico de cometer crimes de roubos a edifícios residenciais em Santos e em outras cidades do Estado de São Paulo. Para tanto, obtiveram armas de fogo. O modo de atuação da associação consistia em simular

interesse em locação ou compra de imóvel em determinado edifício, para então, utilizando-se de nomes e documentos falsos, lograrem a obtenção de livre acesso aos locais alvos (edifícios residenciais) para a consecução dos roubos.

Na divisão de tarefas, ISAIAS PEREIRA GOMES era o responsável por providenciar documentação falsa e negociar, via telefone, a locação ou o interesse na aquisição de imóveis alvos.

O modo de atuação consistiu no seguinte: os denunciados, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, abordaram algumas das vítimas que chegavam ao edifício na porta do elevador do andar térreo e as levaram até o apartamento de nº 51, onde as mantiveram rendidas nos cômodos, sob a mira de armas de fogo, com suas liberdades restritas por cerca de três horas, enquanto invadiam e subtraíam os bens e pertences dos demais apartamentos. Essa dinâmica se repetiu com as vítimas Olga Martinelli Tucci, Domingos Lourenço Tucci, Mônica de Oliveira Anderson e Erick Lima Sincalir Anderson. Da vítima Mônica, subtraíram a quantia de R\$ 1.300,00 que estava em sua bolsa.

Um dos denunciados rendeu a vítima Beatriz Soubihe Nanci Scarparo, abordada da mesma forma na porta do elevador do andar térreo, anunciou o assalto, levando-a ao seu apartamento (unidade nº 21). Beatriz abriu o apartamento com a sua chave, os denunciados ingressaram e subtraíram seu videogame Playstation 4, bem como joias e dinheiro (cerca de R\$ 3.000,00 a R\$ 5.000,00, bem como U\$ 1.200,00) pertencentes à sua avó Maria Luiza Soubihe Nanci. Em seguida, Beatriz, Maria Luiza e uma funcionária do apartamento foram levadas ao quinto andar, onde foram mantidas com suas liberdades restritas junto às outras vítimas.

Durante toda a ação criminosa os denunciados afirmavam às vítimas que o objetivo deles era o cofre do apartamento nº 91, pertencente à vítima Bem Hur de Assis Machado. HENRIQUE rendeu Bem Hur quando este retornava ao seu apartamento nº 91, onde, sob ameaça exercida com arma de fogo, exigiu que a vítima indicasse onde estava o cofre. Subtraiu pertences, celular, relógios, objetos de valor da vítima, notebook e joias de sua filha Mariana de Assis Machado, que não estava no local. Em seguida, o denunciado HENRIQUE levou Bem Hur até o quinto andar onde estavam os demais reféns, mantendo-o lá rendido até o final da ação.

Marina Martinelli Tucci notou a presença dos denunciados no edifício e trancou a porta do apartamento e do elevador. Os denunciados arrombaram ambas as portas, com extrema violência, e ingressaram no apartamento nº 11. Sob a mira de arma de fogo, exigiram e subtraíram dinheiro e joias. Os denunciados levaram a vítima Domingos Lourenço Tucci até o apartamento nº 11 para que ele lhes entregasse mais dinheiro. ORLANDO se mostrou bastante agressivo, constantemente ameaçando as vítimas e as intimidando. Domingos e Marina foram levados ao quinto andar, sendo mantidos com suas liberdades restritas.

Ana Maria Barbosa Paes e Reginaldo Paes chegaram em casa e notaram que a porta de seu apartamento (nº 71) estava arrombada e seus pertences revirados. Deparam-se com um dos denunciados que anunciou o assalto. Outros denunciados ingressaram, ao menos três portando armas de fogo. Os denunciados subtraíram garrafas de whisky de Reginaldo e joias de Ana Maria. As duas vítimas foram levadas ao quinto andar, sob a mira de armas de fogo, onde permaneceram com suas liberdades restritas.

Os denunciados ORLANDO e JOÃO PAULO, este munido com arma de fogo, também invadiram a unidade nº 81, onde estavam Luiz Carlos Gonçalves e Marta Beatriz Gonçalves Ariante. Exigiram informações sobre cofre e dinheiro. Os denunciados intimidaram as vítimas até localizarem e subtraírem uma caixa de joias e uma arma de fogo de Marcos Antonio Ariante, marido de Marta, que não estava no local. Em seguida, Marta e Luiz Carlos foram levados ao quinto andar, onde permaneceram com suas liberdades restritas.

Os denunciados invadiram ainda a unidade nº 61, que se encontrava vazia, subtraindo relógios pertencentes à vítima Agnaldo da Piedade Simões, que reside em Portugal, ora representado por Dimas Lima Cabral da Silva.

Os denunciados mantiveram as vítimas com suas liberdades restritas por um período de três horas, em cômodos do apartamento nº 51, ora amarradas umas às outras, ora soltas. Retiraram os celulares das vítimas para que elas não acionassem a polícia. Durante toda a ação, demonstraram comportamento altamente intimidatório e

agressivo, mediante constantes ameaças sob a mira de armas de fogo, revezando-se nos atos voltados à consecução dos seus objetivos.

Mediante uma ação, os denunciados cometeram, ao menos, 16 (dezesesseis) crimes de roubo, considerando a quantidade de patrimônios atingidos (patrimônios de Olga Martinelli Tucci, Domingos Lourenço Tucci, Marina Martinelli Tucci, Beatriz Soubihe Nanci Scarpato, Maria Luiza Soubihe Nanci, Mônica de Oliveira Anderson, Marco Antonio Scannavini, Gianluca Scannavini Croci, Maria Eduarda Moreno Colombi Freire, Agnaldo da Piedade Simões, Ana Maria Barbosa Paes, Reginaldo Paes, Marta Beatriz Gonçalves Ariante, Marcos Antonio Ariante, Bem Hur de Assis Machado e Mariana de Assis Machado).

Finda a ação criminosa no edifício, os denunciados evadiram-se tomando rumo ignorado. O telefone celular subtraído de uma das vítimas pelos denunciados apontou a provável localização do bando pelo sistema GPS. Acionada a polícia, policiais militares sediados na Praia Grande chegaram ao local apontado pelo sistema eletrônico, onde surpreenderam e prenderam seis denunciados (HENRIQUE, WILLIAN, BRUNO, JOÃO PAULO, ORLANDO e ERICK) em flagrante delito, apreendendo parte da res furtiva, uma arma de fogo, munições e dois veículos. Os seis foram reconhecidos pelas vítimas.

No curso das investigações, foi identificado o denunciado ISAIAS PEREIRA GOMES como sendo integrante da associação criminosa e coautor do roubo."

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01, 46), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/35, 238/241, 245/249, 250/252, 316/333), pelos termos de declarações (fls. 36, 45, 58, 153/156, 163/164, 170/173, 180/182, 185/187, 189/190, 192/193, 197/198, 200/201, 203/204, 207/208, 213/214, 216/219, 334, 591/592), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 37/41, 63/64, 67, 169, 253/254), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 157/158, 162, 174, 183, 191, 194, 202, 205/206, 209/210, 220/221), pelo auto de entrega (fls. 159/160, 166/168, 175/179, 184, 188, 195/196, 199, 211/212, 215, 242/243, 255/256), pelos laudos periciais de peças (fls. 465/472, 494/497, 498/502, 503/506, 507/515, 593/597, 598/601, 602/605, 606/613, 614/622, 623/629), pelo laudo pericial complementar (fls. 1216/1219), pelo Laudo pericial Biologia e Bioquímica (fls. 1526/1530), assim como pelas provas orais coligidas aos autos.

A autoria, por sua vez, é certa para sustentar um decreto condenatório.

Sheyla Oliveira Silva Rodrigues, corretora de imóveis e vítima, ouvida em juízo, narrou que, inicialmente, eles pediram para fazer uma visita no apartamento. É corretora de imóveis e estava à venda o apartamento do Sr. Marco, unidade do oitavo andar. Chegaram perguntando valores anunciados e que queriam fazer a visita no apartamento. Entrou em contato com o proprietário, que falou que já estava com uma proposta, mas eles insistiram na visita naquele mesmo dia, pois iam viajar. Ligou para o proprietário e ele aceitou e agendou a visita no apartamento. Chegou e ficou na frente do prédio, comunicando o morador que estava ali na frente aguardando o cliente. Ele acabou descendo e juntos permaneceram aguardando o cliente chegar. Ele demorou, disse que estava atrasado. Eles perguntaram qual roupa estava usando. Chegaram dois homens e subiram até o apartamento. Eles começaram a olhar o apartamento inteiro e, em certo momento, foram rendidos. No apartamento também estavam dois netos do proprietário. Eles estavam armados. Eles estavam com uma bolsa, que foi aberta para pegar a arma e mandaram entregar o celular. Foram colocados em um quarto, um ficou vigiando, ao passo que o outro foi pegar os netos do proprietário, que tinham entre 12 e 14 anos. Permaneceram no dormitório e, no final, foram amarrados. Eles pegaram o celular de todo mundo, exigindo que abrissem o aplicativo para saber se alguém tinha chamado a polícia. Enquanto um ficou com eles no quarto, o outro foi render o porteiro, que foi levado ao quarto. Perguntaram onde que ficavam as câmeras e começaram a rodar todos os apartamentos, com exceção de um. Não sabe informar como eles conseguiram essas informações, porque eles sabiam de muitos detalhes dos apartamentos, sendo que nesse apartamento em que não entraram tinham homens dentro. Reconheceu os assaltantes na Delegacia,

não sabe dizer os nomes. Cada apartamento que eles entravam, levavam os moradores para o mesmo quarto. Eram uns cinco ou seis roubadores. Todos foram amarrados para eles fugirem, parte colocada no closet e outra no banheiro, pegaram as roupas e amarraram de dois em dois. Tudo se passou entre umas duas ou três horas da tarde, não se recorda com precisão, e ali permaneceram até umas oito horas da noite. Eles falaram para ficarem no banheiro enquanto eles estavam saindo, eles colocaram uma cadeira na maçaneta para dificultar. Quando saíram, chamaram a polícia. Quando eles foram embora, não se sentia bem após passar o dia sem se alimentar, deu o seu cartão para dois moradores com o seu telefone posterior contato. Não ficou aguardando ser ouvida, foi embora. A polícia já estava no prédio, rodando os apartamentos.

Marco Antonio Scannavini, vítima ouvido em juízo, narrou que no dia anterior aos fatos tinha vendido o apartamento em que está atualmente hoje. Estavam acertando a documentação quando veio uma outra corretora dizendo que estava querendo vender o apartamento, que tinha um outro comprador com valor maior e o depoente respondeu que não poderia fazer isso porque já tinha dado sua palavra. Conversando, ela insistiu algumas vezes e continuou dizendo que não poderia vender, já estava apalavrado e o negócio fechado. Enquanto estavam conversando, duas pessoas apareceram na porta de seu condomínio. A sua secretária de casa saiu naquele momento, após concluir o serviço. Ela saiu por um lado, eles entraram por outro. Nessa hora eles já os levaram para dentro, até o seu apartamento dizendo que era um assalto, quando tentou revidar com palavras, dizendo que aquilo não era possível, quando tomou um tapa no rosto, um outro deu uma coronhada no rosto e fraturou seu maxilar. Tem um pouco de dificuldade para falar em razão de um AVC, que lhe acarretou problemas de memória. Após, foi para o interior do seu apartamento, unidade nº 51, acompanhado desses dois indivíduos. Na sequência, entraram mais cinco pessoas, aproximadamente. Eles o levaram para um dos quartos, assim como seus dois netos, que estavam na sala de jantar estudando com os computadores, trabalhando nas suas aulas. Os moradores dos outros apartamentos foram levados para lá também. Eles quebraram as portas para invadir os apartamentos, assim como uma série de coisas dentro de casa. Todavia, como foi o primeiro a chegar, entregou a chave e pediu apenas que não fizesse nada com as crianças. Eles falaram que não fariam nada de mal com as pessoas, mas em cada apartamento em que eles iam, quebravam tudo, em especial do primeiro andar, porque lá o senhor - que já faleceu, inclusive, de Covid-19 - não permitiu que levassem a filha e tiveram um atrito violento. Eles iam chegando, vistoriando todos os outros apartamentos e tirando aquilo que era de interesse. Levaram o seu computador e dos seus netos. Foram, talvez, até que condescendentes, pois puseram em cima do aquecedor central os celulares subtraídos e não os levaram. Nesse meio tempo, a namorada de um de seus netos chegou como de costume. O celular dela, embora subtraído, ficou no mesmo local onde eles deixaram o do depoente; ali, pelo o que lhe foi informado ela tinha um localizador. Esse foi o grande problema que teve em sua casa. Em virtude desses fatos, no dia seguinte perdeu o contrato de venda do apartamento, a compradora ficou com receio. No seu caso levaram os computadores de seus netos, o seu computador, na época era professor universitário e tinha um livro que estava escrevendo armazenado. Não conseguiu recuperar o seu computador. Dois indivíduos ficaram no seu apartamento tomando conta, um rapaz jovem e alto e outro moreno, mais baixo, quem o agrediu violentamente num primeiro momento, quem pegou uma das mochilas e seu computador. Desse momento em diante, conseguiu ver apenas duas pessoas, pois os demais que entravam iam para os outros apartamentos. Todas as vítimas foram levadas para o seu apartamento e amarrados. Ao final, antes de saírem, amarraram todos, alguns ficaram no banheiro do quarto em que estavam, alguns em outro quarto, pois não cabia todo mundo. Como não costuma deixar chaves nas portas dos quartos em razão dos netos pequenos, não foram trancados e sim amarrados com as roupas. Todos os funcionários e moradores estavam no mesmo apartamento. Pelo menos os dois que pegavam os moradores nos outros apartamentos e traziam para o seu apartamento estavam armados. Um deles era bem violento, estava com o revólver na cintura, ao passo que o gordo e forte, que só viu à distância,

porque ele estava quebrando as portas. Eles chegaram em torno de três horas e saíram quase sete horas da noite. Na delegacia, após os fatos, não reconheceu os quatro indivíduos com quem teve contato, não estava se sentindo bem. Até seus vizinhos recomendaram que fosse para casa. Por conta disso não chegou a identificar, na delegacia, nenhum deles.

Gianluca Scanavini Croci, vítima, disse que na data dos fatos estava em casa, com o seu avô. Alguns homens adentraram no apartamento, simulando serem compradores do imóvel. Pediram para que todos ficassem em um quarto. Não viu nenhuma arma inicialmente, mas posteriormente ela foi exibida. Eles então anunciaram o assalto aquele apartamento e que assaltariam os demais daquele condomínio. Todos os moradores e visitantes foram colocados no quarto do seu apartamento. Eles ficaram aproximadamente umas três ou quatro horas, subtraíram pertences das vítimas, video game, computadores, mochila, mouse pad e celular, objetos parcialmente recuperados. Por fim, relembra que três pessoas adentraram seu quarto, mas, ao todo, aproximadamente sete ou oito pessoas estiveram no imóvel. Reconhece pessoalmente o réu BRUNO MAGALHÃES CARNEIRO como um dos homens que adentrou no quarto e que passou como a comprador, assim como o réu HENRIQUE BRIZANTI (identificado como número 2), outro autor do crime. Na fase inquisitiva não reconheceu qualquer um dos agentes porque ninguém solicitou.

Marina Martinelli Tucci, vítima ouvida em juízo, relatou que foi a última a ser abordada pelos roubadores. Estava em seu apartamento. Teve uma reunião no trabalho e, quando foi para a sala falar com seus pais, a televisão estava ligada sem ninguém na residência. Achou estranho e desceu no hall de entrada do prédio, por achar que tinha acontecido alguma coisa. Antes de descer, ligou para a sua mãe, que atendeu. A voz dela estava muito estranha e outra coisa surpreendeu: a porta de vidro que sempre é mantida fechada, estava aberta com a ajuda de uma cadeira. Continuou andando em direção ao elevador de serviço, a porta que dá acesso ao elevador de serviço estava com uma fresta aberta e viu dois homens conversando. Um estava de vermelho e boné, outro mais baixo. Eles não a viram. Um estava de costas e o outro de cabeça baixa. Percebeu que tinham invadido o prédio, voltou correndo para o seu apartamento, trancou as portas do elevador social e a porta social do apartamento. De repente escutou um estrondo muito forte vindo do elevador e, quando olhou, já estavam dentro do hall do elevador. Correu em direção aos quartos, mas eles arrombaram a porta, vasculharam a casa perguntando onde estava o dinheiro e se comunicavam entre eles por um ponto que tinham no ouvido. Eles a fizeram abrir a porta da área de serviço, por onde entraram mais três indivíduos. Eles queriam dinheiro. Argumentou que o dinheiro existente era o que tinha na carteira de seu pai. Entraram em todos os cômodos de sua casa. Perguntaram sobre cofre que realmente existia, mas estava desativado e tinha a porta aberta. Todavia, com o nervoso, não conseguia lembrar onde ele ficava. Eles foram pegando joias e outros objetos de valores. Quando estava no quarto do seu pai, eles entraram com ele, que estava extremamente nervoso. Um dos indivíduos, que estava usando roupa azul escura, era extremamente agressivo com palavras e começou a ameaçar seu pai, que seria sequestrada, que ia dar um vultinho na companhia deles de carro. Seu pai resistiu, segurou em seu braço, apontou o dedo na cara de um deles e disse que não a levariam, mas eles estavam muito nervosos, com arma na mão. Pensou que iria morrer naquele dia. Um deles, que usava uma camisa azul clara, a levou para a cozinha e disse para ficar calma, que não iriam fazer nada com o pai dela. Nesse momento foi levada ao quinto andar, onde todos os moradores estavam reféns num dos quartos, mas acabaram a colocando dentro do closet. Ficou emocionada ao ver sua mãe, informando que seu pai estava lá embaixo, sendo que ele e os assaltantes estavam muito nervosos. Um dos roubadores ficava entrando dentro do closet toda hora. Conseguiu esconder seu celular na calça, mas não conseguia pegar, com medo. Depois de um tempo voltaram com o seu pai amarrado com uma roupa. Ele estava mancando porque o chutaram, deram um tapa na cara e o ameaçaram, um terror psicológico absurdo. Depois de um tempo, foram embora. Quando todos foram libertados dos cômodos, ligou para a polícia. Esteve na Delegacia com sua mãe no

dia que eles foram presos. Seu pai não tinha condições. O reconhecimento pessoal foi feito pela sua mãe. Quando a polícia conseguiu recuperar seus bens, o Escrivão mostrou vídeos para identificarem os indivíduos. Conseguiu identificar três deles. ORLANDO era o mais agressivo, um pouco fortinho, estava de camiseta azul marinho e tinha uma espécie de topete no cabelo, meio raspado nas laterais. Todos estavam de máscara em razão da pandemia, alguns estavam de boné, então não conseguiu ver muito. Lembra que tinha um bem gordinho de vermelho, não sabe o nome dele, assim como um outro que era bem alto, cabelo escuro e estava vestido com uma blusa azul clara, salvo engano modelo polo, quem lhe tirou do quarto. Este último estava sem máscara e teve muito contato visual com ele. As três pessoas que conseguiu reconhecer na delegacia tem absoluta certeza. Todos estavam com a mesma roupa do crime. A polícia chegou em cinco minutos, em várias viaturas e estava com os policiais no rastreamento do celular em Praia Grande. Por volta das 23 hs, aproximadamente, quando souberam da prisão do grupo. Dos bens que foram subtraídos de sua casa somente conseguiu recuperar uma parte. Eles foram presos por causa de um celular de um dos moradores do prédio. Os iPhones eles não levaram porque eram muito fáceis de rastrear, um dos celulares eles conseguiram reconfigurar. Um celular Samsung de um dos moradores do Sr. Ben Hur, por meio do Google Maps, conseguiram a localização de um prédio e de uma casa do lado, local do último rastreio do celular, os policiais falaram que eles deveriam estar no prédio ou na casa. Seu pai já faleceu.

Beatriz Soubihe Nanci Scarparo, vítima ouvida em juízo, disse que era umas 17:45 e foi até a padaria. Quando saiu no hall das escadarias, alguém a chamou. Achou que era o zelador do prédio e deixou para falar com ele quando retornasse. Demorou na padaria uns 10 minutos e, na volta, o zelador já não estava mais na portaria. Nada suspeitou. Apertou o botão do seu andar no elevador, quando foi abordada por dois homens que anunciaram o arrastão. Não subiram pelo elevador social, subiram pela escada de incêndio do prédio até o seu andar, pediram para abrir com sua chave de casa e abordaram a funcionária que estava na cozinha terminando o serviço dela. Depois pediram para ir no quarto do fundo, onde estava a sua avó. Eles pegaram bijuterias, quatro envelopes da sua avó, um deles tinha mil e quatrocentos dólares, nos outros três envelopes algo em torno de dez mil reais. No seu quarto pegaram bijuterias e seu Playstation 4. Depois, revistaram toda a casa e foram para o quinto andar, juntando-se aos demais vizinhos, mas a separaram de sua avó. Foi levada para o banheiro e sua avó ficou na sala como refém. Não viu se os homens estavam armados. Todos ficaram amarrados com roupas nesse apartamento do quinto andar. Apenas sua avó não foi amarrada, talvez por ter 75 anos de idade. Uma pessoa ficou na porta do banheiro vigiando, mas não viu se estava armado. Alguns dias depois, pegou seus pertences na delegacia e fez o reconhecimento das duas pessoas que a abordaram. A quadrilha o chamava de Gordo, que estava de camiseta escura, assim como um outro que usava uma camiseta tipo social azul claro. Só conseguiu reconhecer esses dois. Tinha mais gente na fotografia que viu na delegacia. Conseguiu recuperar o Playstation, as bijuterias e alguns dólares, mas o dinheiro real não. Subiu para o quinto andar com o homem da camiseta social pelas escadas de incêndio, ao passo que a funcionária e sua avó subiram pelo elevador, porque ela quebrou a perna e não tinha muita mobilidade para subir as escadas. Essas pessoas estavam usando máscara descartável e usavam luvas. Reconheceu os dois indivíduos pelas roupas quando foi pegar seus pertences, na presença do Escrivão, não com o delegado. Mostraram umas três fotografias na delegacia de polícia, depois lhe mostraram um vídeo.

Luiz Carlos Gonçalves, vítima ouvido em juízo, relatou que estava com a sua irmã em casa quando escutaram um barulho, parecia alguma coisa caindo. Na janela, nada acharam de anormal. Depois de uns dez minutos escutaram a porta de serviço estourar. Eles arrombaram com violência e dois indivíduos adentraram rapidamente na sala. Ordenaram para ir ao quarto procurado por joias. Como não tinha muita coisa, foram direcionados ao cativado junto com os dois cachorros, pois ficaram com medo dos cachorros estranhar e eles fazerem alguma coisa. No quarto já estava um casal

do prédio, o zelador deitado numa cama porque não estava muito bem e uma senhora, que depois vieram a saber que era a corretora. Permaneceu sentado com a sua irmã no chão, cada um segurando um cachorro. Depois eles levaram todo mundo para outro quarto. Queriam que todos entrassem no closet, mas eram mais ou menos vinte pessoas e uma parte ficou num quarto e outra parte ficou em outro. Amarraram suas mãos no banheiro. Eles foram embora e pediram para aguardar meia hora para saírem. Conseguiram tirar as amarras, permaneceram mais um pouco e, junto com sua irmã, desceram até o apartamento, que estava todo desarrumado. O local foi periciado. Na mesma noite souberam da prisão do grupo. Tem a impressão que o primeiro que entrou estava com uma arma na mão. Esteve na delegacia no dia seguinte. O reconhecimento dos assaltantes por meio de fotos no celular na Delegacia de Polícia. Na hora eles estavam de boné, máscara e alguns de óculos, o que dificulta a certeza nesse reconhecimento. Reconhece que pode ser um deles pelo porte físico. Tem 74 anos de idade. Não se recorda quantas fotografias foram mostradas. Eles lhe mostraram várias fotografias, mas não se recorda quantas.

Marta Beatriz Gonçalves Ariante, em juízo, estava em casa com seu irmão, quando escutaram um estouro. Olharam pela janela, mas não viram nada de atípico. Voltou a fazer o que estava fazendo, quando o estouro foi na sua casa, uma coisa tão rápida que quando viu já tinha duas pessoas vindo em sua direção, no meio da cozinha. Foram para o seu quarto, mostrou suas coisas, mas era quase nada. O assaltante determinou imediatamente que os levassem os dois ao cativado. Nesse momento que teve noção de que a coisa era maior do que estava vendo. Perguntou se tinha outros assaltantes, quando ele respondeu que o prédio estava tomado. Desceram para o quinto andar com seu irmão e os cachorros. Procurou não levantar sua cabeça para não olhar pra ninguém. Já tinha um casal, o zelador do prédio que foi o primeiro ou o segundo a ser rendido, uma senhora que não conhecia e que depois ficou sabendo que era a corretora. O tempo todos eles ficavam de lá e pra cá. Depois eles os separaram, foram para outro cômodo, mas não chegou a ser amarrada, pois estava com a cachorrinha no colo, mas amarraram os demais de dois em dois. Levaram para o closet, que era muito pequeno e sofre de claustrofobia. Eles dividiram os moradores em outros cômodos, mas ficou sentada no chão do closet até tudo finalizar. Não foi naquela madrugada fazer o reconhecimento como foram alguns moradores, foram somente na semana seguinte quando os chamaram, com o escrivão que tomou o seu depoimento, do seu irmão, do seu marido e filha. Seu marido foi porque seu marido tinha uma pistola pequena guardada na mala e eles acharam, nem se lembrava dela. Estava lá há mais de vinte anos. Ele está renovando o registro para reaver a arma. Eles vieram em sua direção com a mão abaixo da blusa, não viu arma, mas crê que eles estavam armados sim. Nas fotografias reconheceu o rapaz que a acompanhou, que foi muito gentil, assim como um outro muito grandão que entrou. Ambos estavam com a máscara, alguns com óculos escuros e outros de boné. Máscara preta e blusa de manga comprida preta. Se tinham alguma tatuagem não tinha como ver. Na Delegacia sim, conforme o escrivão foi passando no celular, foi vendo algumas fotos que lhe remeteram a alguns deles. Reconheceu a pessoa que lhe conduziu para baixo, o grandão que entrou e que foi chegando que foi pra frente, abriu porta e guarda-roupa e o que ficou na porta do cômodo vigiando não chegou a ver o rosto dele. Os outros não viu porque estavam espalhados pelo prédio.

É por isso que a jurisprudência é sensível neste ponto e afirma que “em se tratando de crime patrimonial, a palavra da vítima, quando coerente com as demais circunstâncias em que cometido o crime, assume caráter preponderante como prova, autorizando a condenação do agente, máximo se somada à apreensão da res em seu poder.” (RJTACRIM 36/330).

As testemunhas arroladas pela acusação narraram a investigação com riqueza de detalhes.

Nicolas Domingos Formiga Santana, policial militar ouvido em juízo, relatou que via COPOM foi acionado por um roubo que ocorreria em um edifício e esteve no local. Não

participou da detenção dos réus, mas tão somente registrou o boletim de ocorrência.

Jorge Jacinto da Silva, policial militar, disse que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado por um roubo no condomínio de luxo no bairro do Embaré, em Santos. Os réus se apropriaram de diversos pertences de múltiplas vítimas, dentre eles arma, relógios, joias. Um dos celulares das vítimas acusou a localização em Praia Grande e uma viatura que patrulhava nas imediações foi imediatamente para o local. Não sabe precisar quanto tempo demoraram para chegar no local, mas saíram imediatamente e percorreram alguns quilômetros. Na frente do imóvel, um edifício, um indivíduo deixava o local e adentrou em um veículo Fox, que estava estacionado. Ele recebeu ordem de parada, mas não obedeceu. Essa viatura saiu em acompanhamento e, por ser apenas um indivíduo visto saindo do imóvel, acreditavam que outros indivíduos estavam no prédio. Outras viaturas foram deslocadas para o local e foram os primeiros a chegar. O porteiro permitiu a entrada da equipe, bloquearam os elevadores para que ninguém deixasse o local por eles e foram subindo as escadas. No quarto andar cinco indivíduos desciam as escadas, um deles com a chave do apartamento 45. No interior do imóvel, localizaram os objetos e eles confessaram o crime. Eles foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Santos, onde várias vítimas ainda estavam no local. Não participaram do auto de reconhecimento, mas o Delegado comentou que eles foram desconhecidos. Não conversaram com as vítimas. O condutor do Fox foi detido por outra viatura e desconhece as circunstâncias da sua prisão. Eles estavam na posse de um veículo roubado na Capital. Eles não eram conhecidos nos meios policiais. Não tinham mandado judicial. Eles estavam no hall de entrada, na frente do apartamento 45, onde fica a porta de acesso as escadas. Na abordagem, localizaram a chave no bolso de um deles, que imediatamente confessou informalmente. Leu seu depoimento na Delegacia de Polícia. Não teve acesso ao depoimento do seu colega. Não se recorda da fisionomia do réu Isaías. Tomou a decisão de realizar busca no apartamento. O porteiro informou que provavelmente os réus estavam no quarto andar, eles foram surpreendidos juntos acessando a escadaria. Ele não indicou o apartamento. Não sabe dizer quantos apartamentos por andar tem naquele condomínio. Todos os policiais que participaram estiveram no interior do apartamento. Não sabe de qualquer gravação dos réus para reconhecimento. A sua viatura conta com GPS para rastreamento. Localizaram uma réplica de pistola, uma arma de uma vítima e um revólver calibre 32 dentro do imóvel. Foram direto para a Delegacia de Polícia em Santos, sem qualquer parada. Perguntaram ao porteiro sobre a pessoa que viram saindo do edifício e ele esclareceu que estava no apartamento no quarto andar, razão pela qual foram fazendo varredura em todos os andares porque eles poderiam se ocultar em qualquer um deles. Eles foram localizados no andar que correspondia, ainda, com a chave que estava na posse de um deles. Desconhece qualquer atitude suspeita daquele que deixou o condomínio.

Luiz Ricardo de Lara Dias Júnior, delegado de polícia, ouvido em juízo, relatou que quando houve um roubo na Rua Nascimento praticado por integrantes de uma organização criminosa e responsável por diversos roubos à condomínios verticais não só na Baixada Santista como no interior do Estado e na Grande São Paulo. Antes desse fato, houve um roubo a um condomínio localizado na Avenida Pinheiro Machado e outro na Avenida dos Bancários perpetrado pelas mesmas pessoas. No caso em tela, um dos membros da quadrilha fez contato com um morador do prédio se passando por um empresário de um jogador de futebol interessado na compra do imóvel anunciado em uma imobiliária. A corretora intermediou a visita ao apartamento, que tinha que ser imediata porque o interessado tinha outros compromissos. A corretora, muito astutamente, conseguiu convencer o proprietário a receber esse suposto empresário do ramo de futebol a fazer a visita ao apartamento e combinaram um encontro na porta do Edifício por volta das três ou três e meia da tarde na ocasião dos fatos. A corretora recebeu um telefonema quando aguardavam, avisando que estavam atrasados. No horário combinado, duas pessoas se aproximaram e se apresentaram como interessados na compra, ingressaram no Condomínio. Após vistoriarem todos os cômodos, na visita de um último quarto, duas pessoas sacaram a arma de fogo,

renderam o proprietário e todas as pessoas que habitavam aquele imóvel. Passaram a subtrair bens, dinheiro, jóias, relógios enfim, e deixaram bem claro que o alvo era o apartamento do nono andar, onde supostamente estaria sendo armazenado grande quantidade de dinheiro entre euro e dólar. Os dois rapazes que renderam a corretora e o proprietário do imóvel permitiram a entrada dos outros roubadores no condomínio e juntos passaram a entrar em todas as unidades autônomas. Era um edifício com um apartamento por andar. Eles renderam todas as vítimas, e as mantiveram com suas liberdades restritas exatamente no imóvel que estava à venda. Permaneceram diversas horas. Os moradores e funcionários conseguiram acionar a polícia militar que compareceu ao local, fez a varredura do prédio, identificou que nenhum roubo estava presente e passou, portanto, a qualificar as vítimas, individualizar os bens que haviam sido roubados. Enquanto isso, uma das pessoas que teve o aparelho celular subtraído disse aos policiais que o sistema de localização do seu telefone apontava um endereço na cidade da Praia Grande, quando os policiais, rapidamente, entraram em contato com os policiais do 45º Batalhão do Interior noticiando o crime, passando a localização. Diversas viaturas da polícia militar em Praia Grande foram nesse endereço. A primeira que chegou de frente ao Edifício viu um veículo Fox saindo, que ao notar a presença da viatura, rapidamente acelerou. Aquilo chamou a atenção dos policiais e uma das equipes saiu em perseguição a esse Fox, ao passo que os demais policiais adentraram no condomínio para localizar o celular e prender eventuais suspeitos do roubo. Os policiais militares identificaram uma das unidades do prédio onde os roubadores estavam, surpreenderam todos eles quando tentavam sair do edifício e apreenderam armas de fogo, munições bem como grande parte dos objetos roubados na cidade de Santos com os suspeitos HENRIQUE, ORLANDO, JOÃO PAULO, WILLIAN e BRUNO. Diante disso, todos foram conduzidos para a Central de Polícia Judiciária em Santos. A viatura que perseguiu o veículo Fox conseguiu interceptá-lo, abordando o suspeito ERICK, que também teve seu imóvel vistoriado. Ele residia em outro endereço. Com a sua permissão, os policiais militares revistaram o seu imóvel, apreenderam dinheiro, munições e também um videogame. Não se recorda se era um X-Box ou um PS4, mas era um console de um videogame. O ERICK foi conduzido também, com todos esses objetos, até a Central de Polícia Judiciária de Santos. Tratando-se de um fato complexo envolvendo seis presos, dezenas de vítimas, a autoridade policial que recepcionou a ocorrência naquele momento, ouviu parte das vítimas, num montante que fosse suficiente para embasar o auto de prisão em flagrante. Como já era de conhecimento da polícia civil a atuação de uma organização criminosa na Baixada Santista, existiam dois inquéritos policiais que apuravam fatos análogos já instaurados na delegacia de investigações gerais. Por esse motivo, após a finalização dos atos iniciais de polícia judiciária e a comunicação do auto de prisão em flagrante, o inquérito policial foi remetido a sua Unidade, bem como todos os objetos que haviam sido apreendidos na ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante. Durante os dez dias que se seguiram, com o prazo processual para o término do procedimento inquisitório, foram ouvidas todas as vítimas, dezenas de pessoas, portanto, fizeram a formalização da entrega e da avaliação de todos os objetos que foram apreendidos e recuperados na posse dos suspeitos. Ainda, elaboraram os autos de reconhecimento fotográfico. Importante consignar que, indistintamente, todos os suspeitos foram reconhecidos. É lógico que todas as vítimas não reconheceram todos eles, mas uma vítima reconheceu dois, outra vítima reconheceu outros três, outra vítima reconheceu quatro, de maneira que todos eles, em algum momento, foram vistos na cena do crime. Paralelamente às diligências que eram realizadas aqui na cidade de Santos, tomaram conhecimento que a 1ª Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, do DEIC de São José do Rio Preto, também investigava um roubo a condomínio naquela circunscrição, havia em andamento uma investigação sigilosa consubstanciada em autos de interceptação telefônica, uma vez que após a atuação da quadrilha naquela cidade, os policiais conseguiram angariar alguns elementos e identificando, assim, algumas linhas telefônicas que foram interceptadas com autorização judicial naquela Comarca. Estavam monitorando parte da quadrilha. Tão logo os policiais de São José do Rio Preto souberam da prisão aqui em Santos, eles vieram para realizar outras diligências, identificando autores do crime naquela cidade. Os outros dois inquéritos que tramitavam aqui na DIG de

Santos contaram com a cautelar de interceptação telefônica, com quebra do sigilo telemático, com acesso às contas de e-mail utilizados pela quadrilha. Os dois crimes anteriores praticados em Santos a quadrilha fazia a locação de um apartamento no condomínio alvo, mediante utilização de documentos falsos e aproveitando-se das circunstâncias da pandemia, quando tudo passou a ser resolvido de maneira eletrônica, e-mail, WhatsApp, dentre outros. Contratavam, ainda, seguros fiança com a Porto Seguro, pagavam inclusive a primeira parcela do seguro fiança, demonstrando assim a credibilidade, na recepção das chaves e o acesso da quadrilha ao condomínio. Foi assim que aconteceu na Avenida Pinheiro Machado e na Avenida dos Bancários. Uma mulher era a primeira a ingressar no condomínio, na qualidade de locadora do imóvel, o que não chamava atenção e, aos poucos, ela permitia a entrada do grupo criminoso como se fossem prestadores de serviço, falava que iria receber dois encanadores, dois pedreiros, dois pintores, iniciando o roubo de dentro para fora, sem despertar a atenção dos funcionários do condomínio. Na Rua Nascimento, como não existia nenhum imóvel a ser locado, apenas vendido, a atuação da quadrilha foi diferente, fizeram contato para simular o interesse de uma unidade que estava à venda. Durante as quebras de sigilo pela Delegacia de Investigações Gerais em Santos e de Rio Preto foi possível identificar essa pessoa que realizava o contrato de locação para o bando, ISAÍAS, morador da cidade de Praia Grande. Os policiais de São José do Rio Preto tinham outras informações, além daquelas angariadas nos inquéritos que tramitavam aqui pela DIG de Santos. Além das diligências que foram realizadas conjuntamente com a Delegacia de Rio Preto, a 1ª Delegacia de Investigações Gerais do DEIC, bem como com a de São Bernardo do Campo, todos que presidiam inquéritos de roubos análogos aos que foram praticados aqui em Santos, concluindo que era a mesma organização criminosa. E foi assim a identificação e a prisão do ISAÍAS, na cidade de Praia Grande, preso em flagrante por integrar organização criminosa, na posse de seis Sim cards, chips de telefone, cinco deles relacionados aos roubos em São José do Rio Preto e um deles ao nosso roubo na Pinheiro Machado. ISAÍAS, ao ser interrogado formalmente não só no auto de prisão em flagrante como no inquérito da Rua Nascimento, ele confessou amplamente a sua participação na organização criminosa. Cabia à ISAÍAS exatamente proceder a falsificação de todos os documentos que permitiam a locação dos imóveis, bem como foi ISAÍAS que se passou por um empresário de futebol, fez contato com a corretora que fazia a intermediação da venda do apartamento da Rua Nascimento e com ela marcou encontro na frente do Edifício, permitindo assim que os demais membros da organização criminosa, HENRIQUE, ORLANDO, JOÃO PAULO, WILLIAN, BRUNO e ERICK, conseguissem ter acesso ao edifício. ISAÍAS, portanto, era o sétimo participante da organização criminosa, responsável por toda a parte preliminar que antecedia a execução dos crimes de roubo. Importante consignar também que na posse dos suspeitos presos na cidade de Praia Grande foi apreendido um veículo Creta, com placas falsas, objeto de roubo na cidade de Santo André por um grupo armado e criminoso, que também roubou um condomínio vertical naquela cidade e se apropriou, além de tantos outros objetos levados, esse veículo Creta. Em contato com a autoridade policial de Santo André para comunicar a localização do veículo e atuação de todos os roubadores, pois tudo indicava terem sido os responsáveis. Mais uma vez, dentre os objetos que foram apreendidos em Praia Grande, também existiam objetos relacionados aos demais inquéritos

de Santos da quadrilha, bem como um roubo à residência na cidade de Praia Grande. Portanto, os réus HENRIQUE, ORLANDO, JOÃO PAULO, WILLIAN, BRUNO, ERICK e ISAÍAS são investigados não só por estes fatos, mas em outros três inquéritos policiais aqui na DIG de Santos. Os que chegaram ao Condomínio e se passaram como empresários foram o HENRIQUE e o BRUNO, salvo engano. Não se recorda de quem era o morador do apartamento de Praia Grande onde os cinco foram presos em flagrante e onde encontraram a maior parte dos objetos roubados. Na portaria da Rua Nascimento, salvo engano, havia funcionários que foram rendidos no início da execução do crime, quando o HENRIQUE e o BRUNO visitavam o apartamento. Eles desceram, renderam os funcionários da portaria e permitiram o ingresso dos outros roubadores. Todos os suspeitos foram fotografados na Central de Polícia Judiciária quando da atuação em flagrante, todas essas fotos foram encartadas e mostradas às vítimas, seis

fotografias. Com relação ao reconhecimento pessoal, quando da prisão em flagrante, nem todas as vítimas estavam presentes, muitas delas abaladas, outras com idade avançada, uma delas já faleceu durante a instrução do processo. Nem todas tiveram condições, algumas físicas ou psicológicas de comparecer naquele momento. Algumas delas vieram e assim foi feito. Durante a instrução dos dez dias subsequentes do inquérito policial, optou-se pelo reconhecimento fotográfico pelo seguinte motivo: já estávamos sob a égide, salvo engano, da pandemia, havia instruções normativas, inclusive da Secretaria da Administração Penitenciária, do Poder Judiciário, relacionada a movimentação de preso. Não havia como retirar os presos naquele momento para que participassem do auto de reconhecimento pessoal. O que a DIG de Santos fez foi obter junto ao DECRIM autorização judicial permitindo que as autoridades policiais de São Bernardo do Campo e de São José do Rio Preto realizassem atos de polícia judiciária relacionados aos inquéritos que tramitavam na cidade deles. Não é possível fazer o reconhecimento de forma virtual porque a delegacia não tem essa expertise, o próprio sistema E-SAJ e o TJ não aceita a inserção de vídeos produzidos no inquérito policial eletrônico. Não há essa tecnologia. Na ocasião foram apresentadas seis fotos porque até então o ISAÍAS não havia sido identificado.

Com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, “os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Viviane Ferreira dos Santos, testemunha de defesa e esposa do réu JOÃO PAULO, ouvida em juízo, disse que entregou ao advogado uma filmagem do réu JOÃO PAULO saindo às 20:54hs do dia da sua prisão. Saiu apenas esse horário no dia dos fatos. Pediu as imagens ao zelador, mas demoraram, sem sucesso. O zelador era de São Paulo.

Diógenes Peres Ferreirinha, Síndico do Residencial Azaleia, confirmou que havia sistema interno de câmeras, acionado por movimento, armazenada no HD da portaria, que permanecem preservadas por trinta dias, as imagens se sobrepõem. Soube desses fatos em dezembro e soube que o seu zelador disponibilizou a imagem a esposa do morador do apartamento 102. Depois ela postulou novamente e já não tinha mais as imagens.

As provas testemunhais elencadas pela Defesa não foram fortemente combatíveis com as demais provas que corroboram com as imputações contra os réus.

Willian Torres Silva, em seu interrogatório, confessa os fatos, bem como sua participação. Informa que praticou o crime para o sustento de sua família. Ficou com o encargo de estar sozinho no apartamento para subtrair os itens, informa que as outras pessoas que também tinham praticado o crime foram embora, para São Paulo, e, portanto, o réu foi encontrado no local porque estava buscando as demais coisas para levar consigo. Em São Paulo trabalhava como autônomo e alega que foi processado anteriormente por furto, no ano de 2010. Sofreu ameaças para relatar os outros réus, mas não sofreu nenhuma agressão.

Henrique Brizanti, em seu interrogatório, alega que estava com sua namorada no dia dos fatos, passeando na orla da praia e que, em razão de um desentendimento, estava sozinho quando chamou um Uber para retornar para sua residência. Nesse exato momento passou uma viatura que o abordou e o prendeu. Trabalha em um box de crossfit, com salário médio de cinco mil reais. Nunca foi preso ou processado anteriormente. Não conhece nenhum outro réu, tomando conhecimento dos fatos ao ser indiciado na delegacia. Apenas esteve em Santos quando conduzidos pelos Policiais.

Possui um filho de cinco meses.

Bruno Magalhães Carneiro alega que não é verdadeira a acusação. Nesse dia chegou em Praia Grande no dia dos fatos, vindo do Jabaquara, e foi ao encontro com um amigo havia indicado um apartamento para locação, na frente de uma padaria, quando foi abordado pela polícia. No momento da abordagem estava sozinho. De Praia Grande foi conduzido até Santos, mas os Polícias Militares informaram que era uma abordagem de rotina. Já processado antes pelo crime de receptação, é casado e tem um filho de dois anos de idade. Trabalhava como feirante, no mercado municipal, antes de ser preso. Não conhecia os demais réus do processo.

João Paulo da Silva Batista negou ser verdadeira a acusação, ressaltando apenas conhecer o réu Orlando por ser padrinho de sua filha. Os demais apenas teve contato na Delegacia. Mora no edifício Azaleia. Encontrou com ORLANDO na rua da praia e juntos foram encontrar com sua mãe. Na frente do estabelecimento comercial onde haviam parado, foram abordados. Inclui ainda que nas filmagens das câmeras do prédio em que mora demonstra que não havia saído de sua casa no momento em que aconteceria o roubo, apenas saiu naquele dia para ir à sua adega. Era procurado, na data dos fatos dos fatos, por roubo.

Orlando Daniel Franco Martins, em seu interrogatório informa que não praticou o crime. Morava na Praia Grande e que nesse dia foi encontrar com o réu João Paulo, na direção e iam para a residência da mãe de João Paulo, quando foram abordados pelos Policiais e postos na viatura. Tão somente souberam do que se tratava ao serem conduzidos ao Palácio da Justiça. Era procurado, na data dos fatos, por roubo.

Erick Fernando Freitas Zanetti, em seu interrogatório alega que não é verdadeira a acusação. Alega que seu primo havia ligado e pediu para que buscasse a chave do apartamento, objeto de uma locação temporária. Quando chegou, o porteiro havia avisado que a chave não estava consigo e foi embora na sequência, de carro. Sobre a prisão, disse que no momento em que viu uma viatura dirigia um veículo da marca Fox, cor prata, na avenida da praia. Recebeu ordem de parada e foi abordado umas seis quadras do prédio. Ressalta a agressividade advinda da parte dos policiais. Estava próximo ao local, sem saber do ocorrido, em razão de que seu primo morar nas imediações. Por fim, acrescenta que não conhece nenhum dos outros réus e que indicou o seu primo para auxiliar nas investigações na Polícia, mas mesmo assim foi preso. Antes de ser preso trabalhava como barbeiro.

Isaiás Pereira Gomes, interrogado alega que não contribuiu de qualquer forma com o crime. A acusação não é verdadeira. Emprestou o telefone para um transeunte desconhecido, não sabe para quem para ele ligou. A Polícia encontrou em sua casa dois chips de aparelho telefônico e um aparelho celular, ambos em nome próprio, quando os Policiais Militares lhe deram voz de prisão. Estava sozinho em casa. Não reconhece nenhum dos réus, nem mesmo reconhece qualquer deles como aquele que teria pedido para fazer uma ligação em seu celular. Sofreu agressões dos Policiais e teve cerceado seu direito de defesa. Invadiram sua casa. Tinha um restaurante, que encerrou seu funcionamento em razão da pandemia. Morava na Praia Grande. Possui um filho de dois anos e três meses. É casado. Em sede inquisitorial foi obrigado a confessar a tese de que haveria marcado compra do imóvel que foi assaltado. Foi processado no ano de 2003 pelo crime de receptação.

As versões dos acusados estão isolados no conjunto probatório.

Nítido expediente de defesa, notadamente quando pretendem convencer que foram abordados pela polícia quando caminhavam na rua, cada qual com um propósito diverso e por viatura diversa, já que não mencionaram a existência de qualquer outro corréu durante a abordagem (exceto ORLANDO E JOÃO PAULO). Não dá para esquecer que a polícia já estava na posse do endereço em que o celular subtraído estava e para lá

várias viaturas se deslocaram.

Não é crível que policiais militares tenham diligenciado pelas redondezas e detidos os réus aleatoriamente nas proximidades do condomínio Azaleia, pois as provas convergem seguramente para apontar que HENRIQUE, WILLIAN, BRUNO, JOÃO PAULO, ORLANDO realmente foram surpreendidos em grupo deixando o quarto andar e estavam na posse da unidade 45 do Condomínio Azaléia, onde apreendidos os objetos subtraídos das vítimas, conformando a precisão da localização do aparelho celular.

Ainda aprenderam arma, munição e simulacro de arma de fogo.

Inquestionável que houve flagrante delito nos termos do art. 302 do CPP, já que cinco foram detidos logo após o crime, ao receberem a localização do celular subtraído de uma das vítimas na Comarca de Praia Grande, na posse de bens que fazem presumir que sejam eles autores do crime. A localização foi informada durante a presença da polícia militar no condomínio, a Polícia Militar daquela Comarca foi comunicada, que imediatamente deslocou-se em averiguação do flagrante, coletando elementos de prova capazes de demonstrar indícios de autoria com relação aos demais réus.

Ademais, confirmando a fragilidade da tese de defesa, a quadrilha já vinha sendo investigada por conta de outros roubos com o mesmo modus operandi orquestrado pelo bando, com a prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 1506108-64.2019.8.26.0564 na Comarca de São Bernardo do Campo em desfavor de JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA e de ORLANDO DANIEL FRANCO GOMES, que confessam que estavam juntos no momento da abordagem.

Naqueles autos, a dupla e seus genitores, assim como outros agentes, são acusados de uma série de roubos a condomínios na cidade e de integrarem organização criminosa voltada a estes atentados patrimoniais e, da mesma forma, também foram reconhecidos como autores.

Destaco, conforme despacho da autoridade policial de fls. 315 e Boletim de ocorrência de fls. 316/320, na garagem do edifício a polícia apreendeu um veículo produto de roubo a um edifício idêntico praticado na Comarca de Santo André.

O acusado WILLIAN confessou ter praticado o crime em tela, confissão que se amolda às provas coligidas, em especial seu reconhecimento por algumas vítimas, o que traz segurança e a lisura dos demais reconhecimentos realizados me solo policial dada a brevidade da captura dos agentes.

JOÃO PAULO residia no condomínio, em andar diverso e distante daquele em que foi localizado pela polícia com o grupo no quarto andar.

O zelador do condomínio, assim como a esposa do acusado, ambos em juízo, confirmam que houve a entrega da gravação solicitada pela administração, o que poderia demonstrar ele deixando o local apenas no período noturno, o que afastaria, na sua ótica, sua participação.

Todavia, a defesa não juntou o arquivo e solicita perícia técnica no HD, que tem imagens sobrepostas a cada 30 dias, inviabilizando a prova, explorando a dúvida em seu favor.

Não obstante, JOÃO PAULO foi reconhecido pelas vítimas, assim como ORLANDO, que defende a tese de que trabalhava no momento do crime, escorado no e-mail de fls.1688/1692.

Todavia, o e-mail confirma sua designação como conferente do carregamento com

início agendado para as 7:30hs e que a Fassina, última destinatária, apenas receberia as mercadorias apenas até às 18 horas (fls. 1690), inexistindo provas de que sua atividade de conferente avançou depois do horário do crime de forma a excluir sua autoria.

Com efeito, a sua tarefa pela transportadora era conferir os containers recebidos no Ecoporto e carregar os caminhões para o transporte até seus destinos, onde seriam conferidos por funcionários da confiança das respectivas empresas.

Assim, tudo leva a crer que a função de ORLANDO tenha sido executada antes do horário do crime e essa dúvida não pode preponderar sobre os diversos reconhecimentos acerca da sua autoria, que repito, já era procurado da justiça pelos diversos roubos praticados em São Bernardo do Campo a condomínios de luxo e apontado como indivíduo mais agressivo no bando.

Destarte, no diálogo de WhatsApp juntado, o acusado faz menção de estar no trabalho por volta das 16:20, diz que vai "desenrolar as coisas com JP" (JOÃO PAULO), o que pode muito bem não corresponder a verdade. Não é demais lembrar que ele mesmo retoma o contato apenas por volta das 20 horas, ressaltando que acabou esquecendo com a correria daquele dia (horário que coincide com a permanência do bando no condomínio e a fuga até Praia Grande), e desestimula sua esposa a descer para a Baixada Santista naquela noite, dizendo que estava no bar, ao lado da casa da mãe do corréu e em sua companhia (fls. 1677/1692), versão diversa daquela que apresentou em juízo, quando afirmou que juntos caminhavam até casa da mãe de JOÃO PAULO ao ser abordado.

E, de acordo com o depoimento dos policiais que primeiro chegaram ao edifício em Praia Grande, um indivíduo deixava o prédio e adentrou em um veículo Fox, partindo em alta velocidade ao notar a presença da polícia e desrespeitando ordem de parada, mas ERIK foi detido e reconhecido por diversas vítimas, embora algumas tenham dito que ele usava máscara.

A viatura que chegou na sequência indagou o porteiro sobre a pessoa que tinha acabado de sair do prédio, quando ele indicou que estava com outros no indivíduos no quarto andar, deflagrando a perseguição pelas escadarias, vistoriando todos os andares, até localizar o grupo acessando as escadas no respectivo andar, na posse das chaves do apartamento 45, onde localizado o celular que emitia sua localização.

Como já adiantado, houve flagrante delito.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 138.565, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, posicionou-se no sentido de que o "policial só pode entrar na casa de alguém se tiver mandado judicial de busca e apreensão ou se houver fundadas razões de que ocorre flagrante delito no local".

Ainda, imperioso ressaltar o laudo pericial de fls. 1526/1530, que narra que "Foram obtidos com êxito os perfis genéticos das amostras de referência de Henrique Brizanti (item 1), Erick Fernando Freitas Zanetti (item 2), João Paulo da Silva Batista (item 3) e William Torres Silva (item 4).

No confronto das amostras de referência com o perfil genético de indivíduo do sexo masculino obtido a partir de recortes de luva (item 5), descrito no item B do Relatório de Análise no 314.002/2020, foi observada perfeita coincidência entre o perfil genético do item 5 e da amostra referência de Henrique Brizanti (item 1).

(fls. 1526/1530).

Houve a concordância de HENRIQUE BRIZANTI quanto ao fornecimento do material genético, como se depreende do ofício de fls. 1338/1340, sendo, portanto, prova lícita e capaz de demonstrar que o acusado estava no condomínio no dia dos fatos, corroborando o reconhecimento de algumas vítimas e o expediente de defesa dos acusados para se eximir da responsabilidade criminal.

Conforme a narrativa do Delegado de Polícia, ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a realização de diligências conjuntas com as policiais civis da 1ª DP do DEIC da Comarca de São José do Rio Preto e São Bernardo do Campo, trouxeram informações cruciais quanto à ação criminosa perpetrada pela quadrilha. Ainda, de acordo com o relatório final da investigação, "(...) diligências cautelares sigilosas eram desenvolvidas por aquela unidade desde meados de julho, quando a quadrilha, de maneira análoga aos demais crimes, roubou um condomínio na cidade de Rio Preto. Adotando metodologia específica de investigações que visam apurar crimes contra o patrimônio, a equipe do Dr. Paulo Buchala foi exitosa e conseguiu identificar linhas telefônicas que passaram a ser monitoradas, de maneira que alguns diálogos captados nos autos da medida cautelar 1504065-84.2020.8.26.0576 remetem aos roubos ocorridos na Avenida dos Bancários, também ocorrido em Julho, em Santos, e ao roubo ocorrido na Rua Nascimento, palco dos fatos ora investigados. Além disso, desde 2019 Policiais civis de São Bernardo do Campo apuravam roubos ocorridos naquela congênera, também imputados à mesma quadrilha, conforme investigações capitaneadas pelo Dr. Filipe, Autoridade Policial do 1º Distrito Policial. (...) " (fls. 350).

Entre todas essas, foi possível identificar que o réu ISAÍAS como aquele providenciou a documentação falsa para que os coautores pudessem adentrar nos imóveis em alguns roubos, assim como foi responsável pelas comunicações telefônicas acerca da locação ou do interesse na aquisição dos imóveis, já que sua voz corresponde fielmente a alguém com mais idade.

Analisando a folha de antecedentes do acusado, ele demonstra estreita ligação com crimes de falsificação e estelionatos, justificando sua função na quadrilha (fls. 395/417).

ISAÍAS confessou na fase inquisitiva sua participação, ter alugado o imóvel para o roubo na Avenida dos Bancários e agendado a visita ao apartamento na Rua do Nascimento nº 39, que se apresentou como empresário de um jogador do Santos Futebol Clube. Ambos eram alvos da organização criminosa, e tinha como função alugar imóveis ou agendar visitas em apartamentos para a venda, falsificando documentos para a formalização. Negou ter conhecimento de como eram praticados os crimes e os integrantes dessa organização (fls. 291/301).

Não obstante, por um descuido dos acusados BRUNO e ISAÍAS ao ficarem a sós com a escrevente de sala no ambiente virtual, não perceberam o alerta na tela de que a audiência ainda estava sendo gravada, quando BRUNO, por meio de mímicas e palavras, ameaça ISAÍAS de morte, como se depreende ao término do arquivo nomeado deliberação, que pode ser acessado pelo link no termo de audiência (fl. 1039) e como demonstra os prints da tela abaixo:

Depois disso, em audiência em continuação, ISAÍAS confirmou que a ligação para o telefone da corretora naquele dia partiu de seu telefone, mas afirma que emprestou seu telefone para que um estranho realizasse um ligação de um bar, sem, contudo, convencer, eis que o local é usualmente barulhento e extremamente inadequado para ganhar a credibilidade de uma vítima de um crime desta magnitude. Confirmou que confessou extrajudicialmente o crime, mas somente o fez após ser obrigado pelos

policiais mediante violência física, alterando sua versão temendo sua vida.

BRUNO, por sua vez, também pretendeu convencer que chegava em Praia Grande para ver um imóvel para locação, quando foi abordado aleatoriamente e detido pela polícia, desconhecendo os demais réus, sendo que as imagens permitem concluir realidade diversa, a sua autoridade na quadrilha e audácia ao término da audiência, corroborando, desta forma o reconhecimento das vítimas acerca da sua autoria.

Assim, inexistem dúvidas de que BRUNO era a pessoa identificada como CARLOS, que se passou por empresário interessado na compra de um apartamento, que junto com HENRIQUE, subiram para o apartamento, visitaram suas dependências, mas, ao chegarem no último cômodo, juntos anunciaram o assalto, mostrando as armas de fogo que portavam, ambos reconhecidos pela corretora S..

Ela também reconheceu os acusados ORLANDO, JOÃO e WILLIAN, enquanto ERICK foi reconhecido por semelhança, ratificados judicialmente (fl. 220).

As vítimas foram ouvidas, descrevendo em detalhes os momentos em que tiveram a unidade invadidas, foram arrebatadas e permaneceram em cativeiro enquanto seus bens eram subtraídos (dinheiro, joias, celulares, computadores etc).

M. A. reconheceu, sem sombras de dúvidas, as pessoas de HENRIQUE, BRUNO e ORLANDO, sendo certo que BRUNO e HENRIQUE foram os responsáveis por prendê-lo enquanto conversava com a corretora de imóveis em frente ao prédio, local dos fatos (fls. 162).

M. M. T., após também realizar o reconhecimento dos acusados HENRIQUE, ORLANDO e WILLIAN, apontou ORLANDO como sendo o mais agressivo do grupo de roubadores, inclusive o apontou como sendo o agressor de seu genitor. Esclareceu que HENRIQUE foi a pessoa que a retirou do quarto e a levou para o 5º andar, ao passo que WILLIAN estava de camiseta vermelha e foi o responsável por arrombar a porta do elevador e de sua residência (fls. 174).

A. M. B. P. reconheceu ORLANDO como sendo um dos homens que estava armado e se portava com agressividade, ao passo que BRUNO repetia que não iria machucar ninguém, assim como JOÃO PAULO foi um dos homens que adentrou sua residência durante o roubo (fls. 191).

M. B. G. A. reconheceu ORLANDO como aquele que invadiu a sua casa após o arrombamento, HENRIQUE como a pessoa que permaneceu cuidando do cativeiro no quinto andar e JOÃO PAULO invadiu a sua residência e portava arma de fogo. Reconheceu, ainda, BRUNO e ERIK como indivíduos que permaneceram no quinto andar.

L. C. G. reconheceu ORLANDO como aquele que entrou na sua residência após o arrombamento, HENRIQUE como agente que permaneceu na segurança no quinto andar, JOÃO PAULO como aquele que invadiu a sua casa e portava arma de fogo, assim como BRUNO e ERIK transitavam pelo quinto andar, onde as vítimas eram mantidas reféns.

Outras vítimas ainda reconheceram os réus na fase inquisitiva, sem a ratificação em juízo, mas não se pode perder de vista que a vítima M. foi firme no sentido de que os réus ainda estavam com a mesma roupa do crime quando foram detidos.

O concurso de agentes restou bem demonstrado ao longo da instrução. Nem se alegue seu afastamento ante a impossibilidade a falta de qualificação de um deles ou por ser este adolescente, eis que a questão encontra-se pacificada na doutrina e jurisprudência, que admite a exasperação pretendida pelo Ministério Público (TJDF, Ap. 13.093, DJU 22.9.93, p. 39110, in RBCCr 4/177).

Todas as condutas foram indispensáveis na execução do crime, sem que se possa falar

participação de menor importância para qualquer dos seus agentes, até porque todos foram vistos pelas vítimas nas dependências do condomínio, exceto ISAÍAS, que foi responsável por garantir acesso do bando.

Nesse sentido, a jurisprudência: "O agente que, em seu veículo, transporta assaltantes para o local do delito e os aguarda para a fuga ou alguma emergência e dá-lhes cobertura para garantir o sucesso da empreitada criminosa, ainda recebendo parte do produto do roubo, está concorrendo para o crime, respondendo, portando, como coautor, nos termos do art. 29, caput, CP (RDJ 2/91)".

Ainda assim: "Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, o nosso Código Penal, inspirado na legislação italiana, adotou, como regra a Teoria Monista ou Unitária, ou seja, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um só resultado, existe um só delito" (STJ: REsp 1.306.731/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 22.10.2013)."

A grave ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo, razão pela qual incide a majorante prevista no inciso I, §2º-A, do Código Penal.

O roubo armado não deixa vestígios a serem eternizados por perícia e, desta feita, não exige a apreensão e perícia do artefato para a comprovação da potencialidade lesivo da arma usada, desde que outras provas nos autos demonstrem a contento, como depoimento de testemunhas ou meios de captação de imagens.

O emprego de arma de fogo restou caracterizado, uma vez que o depoimento confirma utilização de arma de fogo para exercer a grave ameaça. O fato de a arma não ter sido apreendida não afasta o aumento pertinente, pois basta o depoimento da vítima confirmando o emprego de arma de fogo pelo autor do crime, conforme se verificou no presente caso.

"No crime de roubo, é possível o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 157, §2º, I, do CP, ainda que não tenha sido a arma periciada, máxime quando todas as provas orais acusatórias descrevem, com minúcias, o uso de arma de fogo, haja vista não ser a perícia a única forma de comprovar-se que o agente lançou mão de revólver na execução do delito" (Ap. nº 1.236.807/6 - Rel. Fernando Miranda).

O crime é consumado, seja porque houve a posse mansa e pacífica, seja porque tal circunstância é dispensada para a conclusão do iter criminis do roubo, que exige apenas que a vítima seja despojada de seus bens mediante o emprego de violência e grave ameaça.

Sobre o assunto, a orientação jurisprudencial: "HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. DECISÃO IMPUGNADA. REEXAME DE PROVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 7 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I - A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - No caso em espécie, o STJ não reexaminou matéria de prova ao julgar o recurso especial. Partiu, sim, das premissas fáticas assentadas pelo acórdão recorrido, de forma que não há falar em violação à Súmula 7 daquela Corte. III - Habeas Corpus denegado. (STF, 1.ª Turma, HC 96696/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 05.05.2009; pub. DJe de 05.06.2009).

Acrescente-se que a majorante da restrição de liberdade não deve ser reconhecida quando a limitação do direito de ir e vir da vítima representar o tempo necessário para o agente retirar os bens subtraídos.

"In casu", as vítimas permaneceram em poder dos acusados por longo período, uma

tarde e início da noite, tempo necessário para realizarem a subtração dos bens das vítimas sem que a polícia fosse acionada e frustrasse a execução do crime.

Sobre o assunto: "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PODER VULNERANTE NÃO COMPROVADO - RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - EXASPERANTES DECOTADAS. 01. Demonstradas, quantum satis, a materialidade e a autoria do crime de roubo imputado aos réus, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe. 02. Conquanto a realização da perícia não seja indispensável ao reconhecimento da exasperante inculpada no inciso I, do §2º, do artigo 157 do Código Penal, inexistindo na prova qualquer indício de que seja verdadeira a arma de fogo utilizada na execução do assalto, não subsiste a majorante ante a incerteza da potencialidade lesiva do instrumento. 03. Para a caracterização da causa especial de aumento de pena inculpada no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, necessário que o agente restrinja a liberdade da vítima de molde a extrapolar a grave ameaça caracterizadora do roubo. Se o ofendido esteve em poder do assaltante apenas durante o espaço de tempo necessário à pilhagem da res, não se reconhece a exasperante da restrição da liberdade da vítima." (TJMG, 3.^a C.Crim. Ap. Crim. n.º 1.0418.12.000187-4/001, Rel. Des. Fortuna Grion, v.u., j. 22.10.2013; pub. DJe de 31.10.2013)

Nesse sentido: "ROUBO MAJORADO - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas e depoimento dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada - Crime praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima - Condenação mantida. CORRUPÇÃO DE MENORES - Crime formal (Súmula 500 do E. STJ). Demonstrada a participação do adolescente no crime em apreço, de rigor a condenação do réu também por este delito - Condenação mantida. PENAS E REGIME PRISIONAL - Bases acima dos mínimos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Roubo (1/2). Corrupção de menores (1/4). Proporcionalidade - Reincidência. Exasperação na fração de 1/6 - Crime patrimonial. Três causas de aumento. Acréscimo no coeficiente de 5/12. Razoabilidade - Concurso material mais benéfico - Regime inicial fechado - Apelo parcialmente provido para reduzir as penas." (TJSP; Apelação Criminal 0000531-70.2018.8.26.0062; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bariri - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019).]

Sem dúvida que a hipótese é de concurso formal, pois lesados patrimônios diversos (STF, HC nº 73.514, rel. Min. Marco Aurélio; HC nº 70.550, rel. Min. Paulo Brossard, HC nº 70.360, rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 69.449, rel. Min. Sepúlveda Pertence; STJ, REsp nº 662.999, rel. Min. Felix Fischer; REsp nº 476.349, rel. Min. Paulo Medina, REsp nº 214.966, rel. Min. Vicente Leal, REsp nº 152.690, rel. Min. Jorge Scartezini, HC nº 43.704, rel. Min. Felix Fischer).

Também houve, no caso em testilha, o concurso de crimes, eis que, mediante uma conduta, cometeram várias infrações penais que, ligadas entre si, atentaram contra patrimônio dos moradores de unidades autônomas diversas, incidindo a regra do concurso formal de crimes.

Nas palavras de Cezar Roberto Bittencourt: "O concurso pode ocorrer entre crimes de qualquer espécie, comissivos ou omissivos, dolosos ou culposos, consumados ou tentados, simples ou qualificados e ainda entre crimes e contravenções. Logicamente a pena a ser aplicada a quem pratica mais de um crime não pode ser a mesma pena aplicável a quem comete um único crime. Por isso, foram previstos critérios especiais de aplicação de pena às diferentes espécies de concursos de crimes" (in BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. V. 1, p. 679).

Luiz Ricardo de Lara Dias Júnior, Delegado de Polícia, em seu depoimento narrou, com riqueza de detalhes, o modus operandi da quadrilha, que atuou não somente neste

caso em testilha, mas em outros roubos na cidade de Santos, Praia Grande, São José do Rio Preto e São Bernardo do Campo, corroborado pelo boletim de ocorrência de fls. 245/249, 250/252, 316/320, 321/324, 325/328 e 329/333.

Com as provas trazidas aos autos, nítidas são também a autoria e a materialidade no que versa ao crime de associação para o fim específico de cometimento de crimes indeterminados.

Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECEPÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. O conjunto probatório é seguro no sentido de que o réu integrava associação criminosa que agia de forma organizada e com divisão de tarefas, de forma estável e permanente, para a prática de crimes de roubo de veículos, adulteração de sinais identificadores de veículos, receptação e falsificação de documentos, de modo que presentes as elementares do tipo penal. RECEPÇÃO. Inequivocas a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado diante da prova testemunhal. Ademais, dadas as circunstâncias fáticas, inevitável a conclusão de que ele tinha conhecimento da procedência ilícita dos veículos. Condenação mantida. APENAMENTO. Redimensionado. REGIME. Mantido o regime semiaberto ante a quantidade de pena. PENA DE MULTA. Reduzida. APELO PROVIDO EM PARTE" (TJ-RS - APR: 70083349555 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 20/02/2020, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/03/2020).

Quanto ao crime de associação para fins criminosos, bem preenchidos os seus requisitos legais, porquanto os sete agentes estavam nitidamente associados para o fim específico de invadir diversos condomínios de luxo, com emprego de arma de fogo, precedidos de atos preparatórios fraudulentos para locação de uma unidade ou agendamento de uma visita em imóveis expostos à venda na Baixada Santista, o que também avançou para outras Comarcas pelo interior.

Inequivoca a estabilidade e permanência dessa associação criminosa para a prática de uma série de roubos a condomínios.

Ainda, no mesmo sentido já mencionado, o entendimento do Tribunal de Justiça da Paraíba: "APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Art. 157, § 2º, I e II (cinco vezes), c/c art. 70, ambos do CP. Roubo. Autoria e materialidade comprovadas. Incidência da agravante prevista no art. 62, inciso I, do CP, para o réu Diego Carlos da Silva Pereira. Viabilidade. Associação Criminosa. Necessidade. Demonstrado o vínculo estável e permanente com intuito de cometer crimes. Recurso provido - Há de ser mantida a condenação quando incontestes a autoria e materialidade dos delitos. sobretudo quando as provas coligidas sustentam a ocorrência das condutas narradas - Havendo provas seguras de que o réu dirigia as atividades do bando, a agravante prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal deve ser inserida da condenação - O delito de associação criminosa exige, para a sua caracterização, a existência de um vínculo associativo estável ou permanente para fins criminosos, envolvendo 03 (três ou mais pessoas), ou seja, de uma predisposição comum de meios para a prática de uma série determinada de delitos, sendo que para a configuração da permanência e estabilidade, basta a união de desígnios para a prática de mais de um delito, o que se verificou no caso em comento - Tratando-se de crimes com ações autônomas e de espécies distintas, entre o roubo e a associação e estabilidade, basta a união de desígnios para a prática de mais de um delito, o que se verificou no caso em comento."; (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00062001320188152002, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO).

Ressalto que o crime de roubo infunde enorme temor e perturbação no seio da sociedade, sendo um dos principais responsáveis pela alta sensação de insegurança vivenciada pelos cidadãos de todo o país. Alias, no caso em comento, deve-se destacar que o crime perpetrado revela alto grau de organização e prévio planejamento.

Assim, demonstrada a autoria e materialidade do delito, passo à individualização da pena.

1 - HENRIQUE BRIZANTI

I - Em relação ao crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do CP), tendo em vista a intensidade da sua conduta, o desfalque patrimonial das vítimas, demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a incidir sobre o caso, nos termos dos artigos 61 a 66 do Código Penal.

"Com o advento da Lei 9426/96, que introduziu os novos incisos IV e V ao § 2º do art. 157 do CP, as frações de aumento de pena devem ser remodeladas, devendo o aumento de um terço até a metade ser dividido em cinco; assim, presente uma qualificadora, aumenta-se em um terço; em se tratando de duas, a elevação será de 3/8; no caso de três qualificadoras, majora-se em 5/12; com quatro qualificadoras, o aumento será de 11/24; e, concorrendo as cinco qualificadoras, o acréscimo será no patamar máximo de metade (TACrSP, RT771/614)"

As frações sempre foram parâmetro relativo, mas serviam de norte ao julgador na dosimetria da pena, acompanhada do seu fundamento para o aumento, nos termos da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Com efeito, o porte de arma de fogo é crime autônomo e seria punido isoladamente, caso o roubo não fosse praticado, sendo inequívoca a periculosidade reconhecida pelo próprio legislador.

Ainda, da mesma forma, o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas é meio por certo mais intimidador e, diante do maior controle do grupo, garante a maior probabilidade da consumação do crime.

Como se depreende das razões acima aduzidas, o crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, assim como restrição de liberdade das vítimas sempre mereceu exasperação da pena acima do mínimo legal e, pelas mesmas razões, merece a incidência das duas majorantes previstas no artigo 157, §2º, inciso II e V e artigo 157, §2º-A, ambos do Código Penal, como regra.

De acordo com a Lei 13.654/18, o crime de roubo terá a pena aumentada em dois terços com o emprego de arma de fogo, assim como de um terço a metade em caso de concurso de agentes; se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância; se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior; ou se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade.

Reza o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, PODE o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". (Destaquei)

Nesta toada, o dispositivo legal faculta que, no concurso de causas de aumento da Parte Especial, o aumento se limite a, apenas, pelo emprego de arma de fogo - pois aquela causa que mais aumenta -, desde que justifique, evidentemente, as razões do afastamento da causa pertinente ao concurso de agentes, fundamentando a suficiência

da pena pela diminuta influência desta na execução do crime.

O que não se admite, salvo melhor juízo, é o tratamento jurídico pertinente ao concurso de qualificadoras, ou seja, a incidência de apenas de uma das causas, com o consequente reconhecimento da outra rechaçada como elemento agravador nas circunstâncias do crime, com fundamento no artigo 59 do mesmo dispositivo legal, que confere ampla liberdade de majoração ao julgador, fugindo dos parâmetros objetivos de aumento traçados pelo legislador.

Em síntese, não poderia o Magistrado deixar de aumentar um terço da pena-base em razão do concurso de agentes, mas reconhecer a importância deste meio de execução nas circunstâncias do crime, elegendo uma fração de exasperação de acordo com seu livre convencimento, fugindo do parâmetro legal.

As duas causas de aumento são expressas no crime de roubo, tem parâmetros legais bem definidos e, juntas, corroboram o anseio da jurisprudência que sempre aplicou regime mais gravoso ao crime em tela, o fechado, único condizente com a gravidade da conduta, implicitamente, reconhecendo a insuficiência da pena para a justa reparação do ilícito penal.

Devem as causas de aumento, no entanto, incidir sobre a pena individualizada e resultado da segunda fase da dosimetria da pena, no caso deste réu, os 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, sob pena de incorrer em indesejável "bis in idem".

Assim, em razão do emprego de arma de fogo, aumento dois terços, resultando na reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, e ao pagamento de 16 dias-multa, assim como aumento em mais metade em razão do concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, também da pena-base, para chegar na pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Sem dúvida que a hipótese é de concurso formal, pois lesados patrimônios diversos (STF, HC nº 73.514, rel. Min. Marco Aurélio; HC nº 70.550, rel. Min. Paulo Brossard, HC nº 70.360, rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 69.449, rel. Min. Sepúlveda Pertence; STJ, REsp nº 662.999, rel. Min. Felix Fischer; REsp nº 476.349, rel. Min. Paulo Medina, REsp nº 214.966, rel. Min. Vicente Leal, REsp nº 152.690, rel. Min. Jorge Scartezzini, HC nº 43.704, rel. Min. Felix Fischer).

Todavia, o concurso formal é próprio.

Com efeito, embora atingido patrimônio diversos, as circunstâncias não revelam, de forma clara, a presença de desígnios autônomos, porquanto adentraram no condomínio buscando uma vantagem patrimonial de todos os moradores.

No caso em tela, a cumulação de penas decorrente do concurso formal imperfeito ensejaria odiosa desproporcionalidade e desigualdade quando cotejado com a regra destinada ao crime continuado, hipótese em que os delitos não foram cometidos ao mesmo tempo, mas sequencialmente, com nítida intenção de lesar patrimônios distintos, caso em que o Direito Penal reserva uma causa de aumento, tal qual o concurso formal próprio.

Assim sendo, sujeitar o agente à regra do concurso formal imperfeito, em última análise, seria incoerente dentro da sistemática penalizadora do legislador e, como já adiantado, ofenderia a igualdade e da proporcionalidade entre a gravidade das condutas punidas.

No caso em tela, em sendo a execução do crime exercida, efetivamente, por seis agentes que, além de exercerem a grave ameaça, subtraíram objetos pertencentes a 16 vítimas, ante a regra prevista no artigo 70 do Código Penal, aumento a pena em metade em razão do número de vítimas, resultando na reprimenda de 13 anos de

reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

II - Em relação ao crime de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do CP), tendo em vista a intensidade da sua conduta, o desfalque patrimonial das vítimas, demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Considerando as causa de aumento pertinente associação criminosa armada, prevista no parágrafo único do dispositivo em comento, aumento a pena em 1/2 (metade), resultando na pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Por força da regra prevista no artigo 69 do Código Penal, somo as penas ora aplicadas ao acusado Henrique, resultando na pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

O unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal tendo em conta as condições econômicas da ré que, ao que consta, não goza de um elevado padrão de vida, razão pela qual se faz necessário fixar o unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

2 - WILLIAN TORRES SILVA

I - Em relação ao crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do CP), tendo em vista a intensidade da sua conduta, o desfalque patrimonial das vítimas, demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Deixo de diminuir a pena em virtude da confissão, já que a pena, nesta fase da dosimetria, não pode transcender os limites legais, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, em razão do emprego de arma de fogo, aumento dois terços, resultando na reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, e ao pagamento de 16 dias-multa, assim como aumento em mais metade em razão do concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, também da pena-base, para chegar na pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

No caso em tela, em sendo a execução do crime exercida, efetivamente, por seis agentes que, além de exercerem a grave ameaça, subtraíram objetos pertencentes a 16 vítimas, ante a regra prevista no artigo 70 do Código Penal, aumento a pena em metade em razão do número de vítimas, resultando na reprimenda de 13 anos de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

II - Em relação ao crime de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do CP), tendo em vista a intensidade da sua conduta, o desfalque patrimonial das vítimas, demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Considerando as causa de aumento pertinente associação criminosa armada, prevista no parágrafo único do dispositivo em comento, aumento a pena em 1/2 (metade), resultando na pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Por força da regra prevista no artigo 69 do Código Penal, somo as penas ora aplicadas ao acusado Henrique, resultando na pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

O unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal tendo em conta as condições econômicas da ré que, ao que consta, não goza de um elevado padrão de vida, razão pela qual se faz necessário fixar o unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-

mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

3 - BRUNO MAGALHÃES CARNEIRO

I - Em relação ao crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do CP), tendo em vista a intensidade da sua conduta, o desfalque patrimonial das vítimas, demais circunstâncias e consequências do crime, mas em especial a personalidade do agente voltada para a prática de crimes, o que é possível comprovar pelos seus antecedentes, processos em andamento e postura audaciosa em audiência, fixo a pena base um sexto acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O réu é reincidente, ostenta condenações por receptação, assim como por integrar organização criminosa voltada ao tráfico (fls. 78/81), razão pela qual aumento 1/6 (um sexto) da pena, resultando na pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, assim como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Assim, em razão do emprego de arma de fogo, aumento dois terços, resultando na reprimenda de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias, e ao pagamento de 20 dias-multa, assim como aumento em mais metade em razão do concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, também da pena-base, para chegar na pena de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

No caso em tela, em sendo a execução do crime exercida, efetivamente, por seis agentes que, além de exercerem a grave ameaça, subtraíram objetos pertencentes a 16 vítimas, ante a regra prevista no artigo 70 do Código Penal, aumento a pena em metade em razão do número de vítimas, resultando na reprimenda de 17 (dezesete) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias, e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa dias-multa.

II - Em relação ao crime de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do CP), tendo em vista a intensidade da sua conduta, o desfalque patrimonial das vítimas, demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Considerando as causa de aumento pertinente associação criminosa armada, prevista no parágrafo único do dispositivo em comento, aumento a pena em 1/2 (metade), resultando na pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Por força da regra prevista no artigo 69 do Código Penal, somo as penas ora aplicadas ao acusado Henrique, resultando na pena de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias, e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa dias-multa.

O unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal tendo em conta as condições econômicas da ré que, ao que consta, não goza de um elevado padrão de vida, razão pela qual se faz necessário fixar o unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

4 - JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA

I - Em relação ao crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do CP), tendo em vista a intensidade da sua conduta, o desfalque patrimonial das vítimas, demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Assim, em razão do emprego de arma de fogo, aumento dois terços, resultando na reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, e ao pagamento de 16 dias-multa, assim como aumento em mais metade em razão do concurso de agentes e a restrição da

liberdade das vítimas, também da pena-base, para chegar na pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

No caso em tela, em sendo a execução do crime exercida, efetivamente, por seis agentes que, além de exercerem a grave ameaça, subtraíram objetos pertencentes a 16 vítimas, ante a regra prevista no artigo 70 do Código Penal, aumento a pena em metade em razão do número de vítimas, resultando na reprimenda de 13 anos de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

II - Em relação ao crime de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do CP), tendo em vista a intensidade da sua conduta, o desfalque patrimonial das vítimas, demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Considerando as causa de aumento pertinente associação criminosa armada, prevista no parágrafo único do dispositivo em comento, aumento a pena em 1/2 (metade), resultando na pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Por força da regra prevista no artigo 69 do Código Penal, somo as penas ora aplicadas ao acusado Henrique, resultando na pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

O unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal tendo em conta as condições econômicas da ré que, ao que consta, não goza de um elevado padrão de vida, razão pela qual se faz necessário fixar o unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

5 - ORLANDO DANIEL FRANCO MARTINS

I - Em relação ao crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do CP), tendo em vista a intensidade da sua conduta, o desfalque patrimonial das vítimas, demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Assim, em razão do emprego de arma de fogo, aumento dois terços, resultando na reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, e ao pagamento de 16 dias-multa, assim como aumento em mais metade em razão do concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, também da pena-base, para chegar na pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

No caso em tela, em sendo a execução do crime exercida, efetivamente, por seis agentes que, além de exercerem a grave ameaça, subtraíram objetos pertencentes a 16 vítimas, ante a regra prevista no artigo 70 do Código Penal, aumento a pena em metade em razão do número de vítimas, resultando na reprimenda de 13 anos de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

II - Em relação ao crime de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do CP), tendo em vista a intensidade da sua conduta, o desfalque patrimonial das vítimas, demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Considerando as causa de aumento pertinente associação criminosa armada, prevista no parágrafo único do dispositivo em comento, aumento a pena em 1/2 (metade), resultando na pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Por força da regra prevista no artigo 69 do Código Penal, somo as penas ora aplicadas ao acusado Henrique, resultando na pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

O unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal tendo em conta as condições econômicas da ré que, ao que consta, não goza de um elevado padrão de vida, razão pela qual se faz necessário fixar o unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

6 - ERICK FERNANDO FREITAS ZANETTI

I - Em relação ao crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do CP), tendo em vista a intensidade da sua conduta, o desfalque patrimonial das vítimas, demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Assim, em razão do emprego de arma de fogo, aumento dois terços, resultando na reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, e ao pagamento de 16 dias-multa, assim como aumento em mais metade em razão do concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, também da pena-base, para chegar na pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

No caso em tela, em sendo a execução do crime exercida, efetivamente, por seis agentes que, além de exercerem a grave ameaça, subtraíram objetos pertencentes a 16 vítimas, ante a regra prevista no artigo 70 do Código Penal, aumento a pena em metade em razão do número de vítimas, resultando na reprimenda de 13 anos de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

II - Em relação ao crime de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do CP), tendo em vista a intensidade da sua conduta, o desfalque patrimonial das vítimas, demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Considerando as causa de aumento pertinente associação criminosa armada, prevista no parágrafo único do dispositivo em comento, aumento a pena em 1/2 (metade), resultando na pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Por força da regra prevista no artigo 69 do Código Penal, somo as penas ora aplicadas ao acusado Henrique, resultando na pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

O unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal tendo em conta as condições econômicas da ré que, ao que consta, não goza de um elevado padrão de vida, razão pela qual se faz necessário fixar o unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

7 - ISAÍAS PEREIRA GOMES

I - Em relação ao crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do CP), tendo em vista a intensidade da sua conduta, o desfalque patrimonial das vítimas, demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O réu é reincidente, ostenta diversas passagens por estelionato e cometeu o delito em tela pouco depois da pena ser extinta pelo cumprimento (fls. 412 e 418/421), razão pela qual aumento 1/6 (um sexto) da pena, resultando na pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, assim como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Assim, em razão do emprego de arma de fogo, aumento dois terços, resultando na reprimenda de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, assim como aumento em mais metade em razão do concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, também da pena-base,

para chegar na pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

No caso em tela, em sendo a execução do crime exercida, efetivamente, por seis agentes que, além de exercerem a grave ameaça, subtraíram objetos pertencentes a 16 vítimas, ante a regra prevista no artigo 70 do Código Penal, aumento a pena em metade em razão do número de vítimas, resultando na reprimenda de 13 anos de reclusão e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

II - Em relação ao crime de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do CP), tendo em vista a intensidade da sua conduta, o desfalque patrimonial das vítimas, demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Considerando as causa de aumento pertinente associação criminosa armada, prevista no parágrafo único do dispositivo em comento, aumento a pena em 1/2 (metade), resultando na pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Por força da regra prevista no artigo 69 do Código Penal, somo as penas ora aplicadas ao acusado Henrique, resultando na pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

O unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal tendo em conta as condições econômicas da ré que, ao que consta, não goza de um elevado padrão de vida, razão pela qual se faz necessário fixar o unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Por fim, com relação ao regime prisional, considerando a pena aplicada, os acusados cumprirão a pena em regime inicialmente fechado, notadamente pelas consequências do crime no meio social.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e os réus HENRIQUE BRIZANTI, WILLIAN TORRES SILVA, JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA, ORLANDO DANIEL FRANCO MARTINS e ERICK FERNANDO FREITAS ZANETTI todos qualificados nos autos, a pena privativa de liberdade de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa ISAÍAS PEREIRA GOMES, qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal, e BRUNO MAGALHÃES CARNEIRO, também qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias, e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal, todos como incursos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c.c. artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, este último por 16 (dezesseis) vezes, na forma do concurso formal próprio (artigo 70, caput, 1ª parte, do Código Penal).

A alteração levada a efeito no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, no tocante ao instituto da detração, é de duvidosa constitucionalidade, por aparente violação dos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, caput, CF/88).

O merecimento do condenado integra os requisitos para sua promoção de regime, sendo crucial à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugere uma interpretação mais superficial do novo § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, dependendo do preenchimento dos requisitos tanto objetivos quanto subjetivos.

A reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do

Código Penal, de tal sorte que a fixação de regime inicial ainda deve considerar obrigatoriamente, além da pena aplicada, se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.

Em razão do exposto, o desconto da pena cumprida pelo acusado deverá ser mesmo apreciado pelo Juízo das Execuções Penais.

Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, pois eles permaneceram presos durante toda a instrução processual, devendo, pois, continuar recolhido após a prolação da sentença condenatória, já que, se antes mesmo do julgamento do mérito ele estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação, pois: "seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da Lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais" (RT 504/339).

Consoante já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: "Inaplicável é a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória". (RHC 177 - RJ - 5ª Cam. Do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU de 30.10.89.)

Após o trânsito em julgado:

1. Preencha-se o boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de Identificação Criminal (art. 809 do CPP).
2. Comunique-se o deslinde do feito ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Magna Carta de 1988.
3. Proceda-se o cálculo da pena de multa, que deverá ser recolhida em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Após, intime-se o réu para o seu pagamento dentro de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 50 do CP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 (cem) UFESP's, com base no contido no art. 4º, § 9º, alínea "b", da Lei nº. 11.608/2003, observando-se, se for o caso, o contido no art. 12 da Lei nº. 1.060/50.

P.I.C.

Santos, 02 de fevereiro de 2022.

LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA